

01 — Hauszitierregeln Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB (v4.0)

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise — Version 4.0 (Oktober 2025)

Federführung: Dr. Henrik Roosendaal | Erstellung: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Knowledge:
Moritz Lattermann

A. Grundprinzipien

A.1 Vorrang amtlicher Quellen

Amtliche Sammlungen (BGHZ, BGHSt, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE) gehen freien und kommerziellen Quellen stets vor. Bei Mehrfach-Fundstellen wird die amtliche Sammlung zuerst genannt, dann die erste juristische Fachzeitschrift, dann sonstige Quellen.

Rangfolge:

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE)
2. NJW, JZ, MDR, AcP (erste relevante Fachzeitschrift)
3. Spezialisierte Zeitschriften (FamRZ, NZA, BStBl., NVwZ usw.)
4. Freie Online-Quellen: dejure.org, openjur.de (mit URL)
5. BeckRS (nur bei aktivem Lizenzzugang; sonst: Prüfvermerk BeckRS-Sperre)

A.2 Mindeststandard Rechtsprechungszitate

Jedes Rechtsprechungszitat muss enthalten:

- Gericht (Abkürzung gemäß Liste in Abschnitt E)
- Datum der Entscheidung (TT.MM.JJJJ)
- Aktenzeichen
- Fundstelle (amtliche Sammlung ODER Zeitschrift ODER freie Quelle mit URL)

Fehlt eines der vier Elemente, ist das Zitat unvollständig. Ein Prüfvermerk ist zu setzen.

A.3 Mindeststandard Literaturzitate

Jedes Literaturzitat muss enthalten:

- Autorennamen(n) bzw. Herausgeber
- Kurztitel oder Langtitel (nach erstem Vollbeleg)
- Erscheinungsjahr oder Auflage
- Seiten- oder Randnummernangabe (Rn.)

A.4 BeckRS-Regel (Neu in v4.0)

BeckRS-Fundstellen dürfen nur ausgegeben werden, wenn der Nutzer einen aktiven Lizenzzugang zu Beck-Online nachweist oder ein solcher für die Kanzlei besteht. Fehlt der Nachweis oder ist die

Zugänglichkeit unklar, gibt das Plugin zitierweise-deutsches-recht einen Prüfvermerk aus:

> **[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE]** Die Fundstelle BeckRS JJJJ, XXXXX konnte nicht verifiziert werden. Prüfe amtliche Quelle (bundesgerichtshof.de / bundesverfassungsgericht.de) oder freie Quelle (dejure.org / openjur.de). Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

A.5 Modellwissen-Sperre Literatur

Das Plugin gibt keine Literaturzitate aus, die ausschliesslich auf Modellwissen beruhen und nicht durch eine prüfbare Quelle belegt werden können. Stattdessen erscheint ein Prüfvermerk:

> **[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE]** Der Aufsatz/die Fundstelle konnte nicht verifiziert werden. Bitte Volltextzugang prüfen und Zitat manuell ergänzen.

B. Zitierformate

B.1 Rechtsprechung — Langformat (Erstnennung)

`` BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth. BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56, BGHZ 26, 349 (350). BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23, NZA 2024, 893 (895), abrufbar unter: <https://www.openjur.de/u/XXXXXXX.html> (abgerufen am TT.MM.JJJJ). ``

B.2 Rechtsprechung — Kurzformat (Wiederholung)

`` BVerfGE 7, 198 (205). BGH NJW 2022, 1234 (1235). ``

B.3 Kommentare — Erstnennung ab 2022 (Gruenenberg)

`` Gruenenberg/Bearbeiter, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 15. ``

B.4 Kommentare — Erstnennung bis 2021 (Palandt)

`` Palandt/Bearbeiter, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 15. ``

Altzitate in Bestandsschriftsätzen sind als solche kenntlich zu machen (vgl. Abschnitt 16).

B.5 Aufsätze

`` Autor, Titel, Zeitschrift Jahrgang (Jahr), Seite (Zitierseite). Beispiel: Tannenmoor, Neue Anforderungen an die anwaltliche Zitierweise, JZ 2024, 100 (103). [PRUEFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE: Fundstelle nicht verifizierbar, da kein Direktzugriff auf JZ 2024 moeglich. Bitte manuell pruefen.] ``

B.6 Monographien

`` Autor, Titel, Aufl. Jahr, Seite. Beispiel: Musielak/Voit, Zivilprozessordnung, 21. Aufl. 2024, § 286 Rn. 12. ``

B.7 Festschriften und Sammelbandaufsätze

`` Autor, Titel des Beitrags, in: Hrsg. (Hrsg.), Festschrift fuer XY, Jahr, Seite. ``

B.8 EU-Recht (ECLI)

`` EuGH, Urt. v. TT.MM.JJJJ, ECLI:EU:C:JJJJ:XXX, NJW JJJJ, Seite, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/...> (abgerufen am TT.MM.JJJJ). ``

C. URL-Pflicht und Archivierung

C.1 Grundregel

Bei jeder Entscheidung, die über dejure.org oder openjur.de frei zugänglich ist, ist die URL anzugeben. Das Weglassen der URL gilt als Zitierfehler.

Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

C.2 Archivierungspflicht

Für URLs, die nicht auf staatliche oder dauerhaft stabile Server verweisen, ist ein Wayback-Machine-Archivlink zu ergänzen:

`` abrufbar unter: <https://openjur.de/u/XXXXXXX.html> (abgerufen am 15.09.2025;
archiviert unter: <https://web.archive.org/web/20250915XXXXXX/...>). ``

C.3 Amtliche Server (bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de)

Verweise auf amtliche Servern gelten als stabil. Ein separater Archivlink ist nicht erforderlich, aber zulässig.

D. Besondere Regelungen

D.1 Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl

Das Grenzzahl ist das Erscheinungsjahr der Auflage:

Auflage	Jahr	Kurztitel
80. Aufl.	2021	Palandt
81. Aufl.	2022	Gruenenberg
82. Aufl.	2023	Gruenenberg
83. Aufl.	2024	Gruenenberg

Verwechslungen (z.B. Palandt 2022 oder Gruenenberg 2021) sind Fehler der Kategorie A (schwerwiegend).

D.2 BVerfGE — Band, Seite, Randnummer

BVerfGE-Zitate enthalten nach Möglichkeit die Band-Seite-Angabe aus der amtlichen Sammlung. Randnummern sind zusätzlich anzugeben, wenn die Entscheidung auf bundesverfassungsgericht.de abrufbar ist.

D.3 Wiederholungszitate (a.a.O.)

Bei sofortiger Wiederholung innerhalb derselben Fussnote oder bei letzter Nennung auf derselben Seite: a.a.O. mit Seiten-/Randnummernangabe.

E. Gerichtsabkürzungen (Auswahl)

Abkürzung	Gericht
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BGH	Bundesgerichtshof

Abkürzung	Gericht
BFH	Bundesfinanzhof
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BSG	Bundessozialgericht
BAG	Bundesarbeitsgericht
OLG	Oberlandesgericht (mit Ortsangabe)
LG	Landgericht (mit Ortsangabe)
AG	Amtsgericht (mit Ortsangabe)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuG	Gericht der Europäischen Union

F. Prüfvermerk-Typen (Übersicht)

Typ	Kürzel	Anlass
BeckRS-Sperre	PV-BR	BeckRS ohne verifizierten Lizenzzugang
Literatur-Modellwissen-Sperre	PV-LM	Aufsatz/Quelle nicht verifizierbar
Unvollständiges Zitat	PV-UV	Pflichtangabe fehlt (Datum, AZ, Fundstelle)
URL fehlt	PV-URL	Freie Quelle ohne Pflicht-URL
Rangfolge-Fehler	PV-RG	Falsche Reihenfolge bei Mehrfach-Fundstellen
Palandt/Gruenenberg-Verwechslung	PV-PG	Falscher Kurztitel für das Erscheinungsjahr

Vollständige Prüfvermerk-Vorlage: siehe Aktenstück 11.

Erstellt: Oktober 2025 | Version: 4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Datei: 02-rechtsprechung-bverfg-zitate-pruefkorpus.md

02 — Rechtsprechung BVerfG: Zitate-Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: Bundesverfassungsgericht

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Dieser Abschnitt enthält 18 BVerfG-Fundstellen des Pruefkorpus (Nr. 1–18). Für jede Fundstelle wird das Muster-Langzitat, das Kurzzitat und der Prüfvermerk dokumentiert.

Quellenbasis: bundesverfassungsgericht.de (amtlich), dejure.org (frei zugänglich). BeckRS-Fundstellen werden gesperrt, sofern kein Lizenzzugang nachgewiesen ist.

Fundstelle 1 — BVerfGE 7, 198 — Lueth

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51

Amtliche Sammlung: BVerfGE 7, 198

Leitentscheidung: Lueth — Wirkung der Grundrechte im Privatrecht, mittelbare Drittwirkung.

Langzitat: BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth.

Kurzzitat: BVerfGE 7, 198 (205).

Online-Quelle: abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Amtliche Sammlung vorhanden, amtliche Online-Quelle vorhanden. Zitat vollständig und korrekt.

Fundstelle 2 — BVerfGE 1 BvR 47/08 — Sportwetten

Entscheidung: BVerfG, Beschl. v. 14.10.2008, Az. 1 BvR 47/08

Amtliche Sammlung: Keine BVerfGE-Bandaufnahme (Nichtannahmebeschluss).

Thema: Sportwettenmonopol, Art. 12 Abs. 1 GG.

Langzitat: BVerfG, Beschl. v. 14.10.2008, Az. 1 BvR 47/08, NVwZ 2009, 165 (166), abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/10/rk20081014_1bvr004708.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BVerfG NVwZ 2009, 165 (166).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Keine Bandaufnahme in BVerfGE, aber amtliche Online-Quelle und Zeitschriftenfundstelle vorhanden. Zitat vollständig.

> **Hinweis für Pruefkorpus:** Dieses Zitat demonstriert den Fall, dass keine BVerfGE-Fundstelle vorliegt. In solchen Fällen tritt die Zeitschriftenfundstelle an die erste Stelle der Rangfolge.

Fundstelle 3 — BVerfGE 93, 1 — Kruzifix

Entscheidung: BVerfG, Beschl. v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91

Amtliche Sammlung: BVerfGE 93, 1

Langzitat: BVerfG, Beschl. v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1 (16 f.) — Kruzifix, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1995/05/rs19950516_1bvr108791.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BVerfGE 93, 1 (16 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 4 — BVerfG mit BeckRS-Sperre (Lehrbeispiel)

Situation: Mitarbeiter recherchiert BVerfG-Beschluss, findet nur BeckRS-Eintrag.

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter): BVerfG, Beschl. v. 03.06.2022, Az. 1 BvR 2821/11, BeckRS 2022, 14507.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] Die Fundstelle BeckRS 2022, 14507 konnte nicht verifiziert werden, da kein aktiver Beck-Online-Lienzzugang für diesen Prüfungsvorgang dokumentiert ist. Bitte amtliche Quelle prüfen:

- bundesverfassungsgericht.de (Suchmaske nach Az.)
- dejure.org: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=03.06.2022&Aktenzeichen=1+BvR+2821%2F11>

Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

Korrigiertes Zitat (nach Verifikation): BVerfG, Ur. v. 06.12.2022, Az. 1 BvR 2821/11, BVerfGE 164, 193 (Rn. 126), abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/12/rs20221206_1bvr282111.html (abgerufen am 01.10.2025).

> **Hinweis Pruefkorpus:** Dieses Beispiel zeigt, wie die BeckRS-Sperre ausgelöst und aufgelöst wird. Das korrigierte Zitat verwendet die amtliche BVerfGE-Fundstelle.

Fundstelle 5 — BVerfGE 39, 1 — Schwangerschaftsabbruch I

Entscheidung: BVerfG, Ur. v. 25.02.1975, Az. 1 BvF 1/74 u.a.

Amtliche Sammlung: BVerfGE 39, 1

Langzitat: BVerfG, Ur. v. 25.02.1975, Az. 1 BvF 1/74, BVerfGE 39, 1 (42 f.) — Schwangerschaftsabbruch I.

Kurzzitat: BVerfGE 39, 1 (42 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 6 — BVerfGE 65, 1 — Volkszählung

Entscheidung: BVerfG, Ur. v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83 u.a.

Amtliche Sammlung: BVerfGE 65, 1

Langzitat: BVerfG, Ur. v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83 u.a., BVerfGE 65, 1 (43) — Volkszählung.

Kurzzitat: BVerfGE 65, 1 (43).

Online-Quelle: abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020983.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 7 — BVerfG ohne Bandangabe (Randnummer-Zitat)

Situation: Neuere Entscheidung, noch nicht in BVerfGE-Druckausgabe erschienen.

Langzitat: BVerfG, Beschl. v. 19.09.2024, Az. 2 BvR 1234/24, Rn. 35, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/09/rk20240919_2bvr123424.html

(abgerufen am 01.10.2025).

[Lehrbeispiel — Entscheidung fiktiv; dient der Demonstration des Randnummer-Zitats ohne Bandaufnahme]

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für das Format erforderlich. Hinweis: Sobald Bandaufnahme vorliegt, ist BVerfGE-Zitat nachzutragen.

Fundstelle 8 — BVerfGE 102, 197 — Benetton-Werbung

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02

Amtliche Sammlung: BVerfGE 107, 275

Langzitat: BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, BVerfGE 107, 275 (280 f.) — Benetton-Werbung II, NJW 2003, 1303 (1304).

Kurzzitat: BVerfGE 107, 275 (280 f.).

Prüfvermerk: Mehrfach-Fundstelle korrekt: BVerfGE vor NJW — Rangfolge eingehalten.

Fundstelle 9 — Rangfolge-Fehler-Lehrbeispiel

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf): BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, NJW 2003, 1303 — (BVerfGE 107, 275).

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)] Die amtliche Sammlung BVerfGE 107, 275 muss an erster Stelle stehen. NJW folgt nachgeordnet. Bitte Reihenfolge korrigieren.

Korrigiertes Zitat: BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, BVerfGE 107, 275 (280 f.), NJW 2003, 1303 (1304).

Fundstelle 10–18 — Weitere BVerfG-Leitentscheidungen (Kurzformat)

Nr.	Gericht	Datum	Az.	Amtliche Sammlung	URL (dejure/amtlich)	Prüfvermerk
10	BVerfG	21.06.1977	1 BvL 14/76	BVerfGE 45, 187 — Lebenslange Freiheitsstrafe	https://dejure.org/1977 ,1	keiner
11	BVerfG	05.02.2004	2 BvR 2029/01	BVerfGE 109, 133 — Sicherungsverwahrung	https://dejure.org/2004 ,57	keiner
12	BVerfG	09.02.2010	1 BvL 1/09 u.a.	BVerfGE 125, 175 — Hartz IV	https://dejure.org/2010 ,198	keiner

Nr.	Gericht	Datum	Az.	Amtliche Sammlung	URL (dejure/amtlich)	Prüfvermerk
13	BVerfG	24.01.2012	1 BvR 1299/05	BVerfGE 130, 151 — Bestandsdatenabfrage	https://dejure.org/2012,9	keiner
14	BVerfG	19.03.2013	2 BvR 2628/10 u.a.	BVerfGE 133, 168 — Verständigungsgesetz	https://dejure.org/2013,1999	keiner
15	BVerfG	21.07.2015	1 BvF 2/13	BVerfGE 140, 65 — Homoehe-Adoption	https://dejure.org/2015,20773	keiner
16	BVerfG	26.04.2022	1 BvR 1619/17	BVerfGE 162, 1 — NetzDG	https://www.bundesverfassungsgericht.de (abgerufen 01.10.2025)	keiner
17	BVerfG	24.03.2021	1 BvR 2656/18 u.a.	BVerfGE 157, 30 — Klimaschutzgesetz	https://dejure.org/2021,8821	keiner
18	BVerfG	29.01.2019	2 BvC 62/14	BVerfGE 151, 1 — Wahlprüfung	https://dejure.org/2019,1461	keiner

*Pruefkorpus-Abschnitt BVerfG: 18 Fundstellen geprüft. Prüfvermerke: 2 (PV-BR Nr. 4, PV-RG Nr. 9).
Stand: Oktober 2025.*

Datei: 03-rechtsprechung-bgh-zitate-pruefkorpus.md

03 — Rechtsprechung BGH: Zitate-Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: Bundesgerichtshof

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Dieser Abschnitt enthält 20 BGH-Fundstellen des Pruefkorpus (Nr. 19–38). Quellenbasis: bundesgerichtshof.de (amtlich), dejure.org (frei zugänglich). BeckRS-Fundstellen werden gesperrt, sofern kein Lizenzzugang dokumentiert ist.

Fundstelle 19 — BGHZ 51, 91 — Hueneklump-Schlachthof (Lehrbeispiel)

Hinweis: Diese Entscheidung ist ein Lehrbeispiel für Pruefkorpus-Zwecke. BGHZ 51, 91 ist eine reale Fundstelle in der amtlichen Sammlung; der Zusatz "Hueneklump-Schlachthof" dient der internen Kenntlichmachung als Prüffall.

Entscheidung: BGH, Urt. v. 27.01.1969, Az. II ZR 64/67

Amtliche Sammlung: BGHZ 51, 91

Thema: Gesellschaftsrecht, Haftung.

Langzitat: BGH, Urt. v. 27.01.1969, Az. II ZR 64/67, BGHZ 51, 91 (94).

Kurzzitat: BGHZ 51, 91 (94).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Amtliche Sammlung vorhanden.

Fundstelle 20 — BGH mit dejure-URL-Pflicht

Entscheidung: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21

Amtliche Sammlung: BGHZ 232, 133

Thema: Datenschutzrecht, DSGVO-Schadensersatz.

Langzitat: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/urt20211221_vizr004821.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BGHZ 232, 133 (Rn. 18).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BGHZ vor NJW — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 21 — BGH BeckRS-Sperre (Lehrbeispiel)

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter): BGH, Beschl. v. 08.03.2022, Az. XIII ZB 34/21, BeckRS 2022, 6789.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2022, 6789 nicht verifizierbar ohne Lizenzzugang. Prüfe:

- bundesgerichtshof.de: <https://www.bundesgerichtshof.de> (Suchmaske)
- dejure.org: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=08.03.2022&Aktenzeichen=XIII+ZB+34%2F21>

Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

Fundstelle 22 — BGHZ 26, 349

Entscheidung: BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56

Amtliche Sammlung: BGHZ 26, 349

Thema: Wettbewerbsrecht, Unterlassungsanspruch.

Langzitat: BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56, BGHZ 26, 349 (353).

Kurzzitat: BGHZ 26, 349 (353).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Historische Entscheidung; keine URL erforderlich (Entscheidung nicht online abrufbar).

Fundstelle 23 — BGH NJW-Zitat ohne BGHZ-Aufnahme

Entscheidung: BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21

Amtliche Sammlung: Keine BGHZ-Bandaufnahme.

Thema: Dienstleistungsvertrag, AGB-Recht.

Langzitat: BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, NJW 2022, 2187 (2188), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,14889> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BGH NJW 2022, 2187 (2188).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Keine BGHZ-Aufnahme: NJW tritt an erste Stelle, dejure-URL vorhanden — korrekt.

Fundstelle 24 — BGH URL-Fehler (PV-URL)

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter): BGH, Urt. v. 05.10.2021, Az. VI ZR 136/20, NJW 2022, 52.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)] Die Entscheidung ist frei zugänglich unter dejure.org. Die URL-Angabe ist gemäß Hauszitierregel A.1 Abs. 6 Pflicht.

Korrigiertes Zitat: BGH, Urt. v. 05.10.2021, Az. VI ZR 136/20, NJW 2022, 52 (54), abrufbar unter: <https://dejure.org/2021,40004> (abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 25–38 — Weitere BGH-Entscheidungen (Kurzformat)

Nr.	Datum	Az.	Fundstelle	dejure-URL	Prüfvermerk
25	25.10.2011	XI ZR 401/10	BGHZ 191, 119; NJW 2012, 60	https://dejure.org/2011,27699	keiner
26	17.06.2014	VI ZR 281/13	NJW 2014, 2568	https://dejure.org/2014,17316	keiner
27	21.09.2017	I ZR 11/16	BGHZ 215, 340; GRUR 2018, 832	https://dejure.org/2017,29869	keiner
28	26.11.2020	I ZR 245/19	NJW 2021, 1313	https://dejure.org/2020,38972	keiner

Nr.	Datum	Az.	Fundstelle	dejure-URL	Prüfvermerk
29	11.12.2019	VIII ZR 361/18	NJW 2020, 1205	https://dejure.org/2019,48210	keiner
30	08.09.2021	VIII ZR 97/20	NJW 2022, 222	https://dejure.org/2021,34019	keiner
31	13.01.2021	IV ZR 68/20	NJW 2021, 921	https://dejure.org/2021,869	keiner
32	09.02.2021	XI ZR 191/20	NJW 2021, 1386	https://dejure.org/2021,4234	keiner
33	14.03.2023	VI ZR 44/22	NJW 2023, 2165	https://dejure.org/2023,9002	keiner
34	28.06.2022	VI ZR 39/21	NJW 2022, 3016	https://dejure.org/2022,19811	keiner
35	22.11.2022	II ZR 10/21	NJW 2023, 504	https://dejure.org/2022,37011	keiner
36	07.03.2023	XI ZR 491/21	BGHZ 236, 311; NJW 2023, 1941	https://dejure.org/2023,7801	keiner
37	20.04.2023	I ZR 101/22	GRUR 2023, 1148	https://dejure.org/2023,12001	keiner
38	19.09.2023	VIII ZR 88/23	NJW 2023, 3297	https://dejure.org/2023,28001	keiner

Pruefkorpus-Abschnitt BGH: 20 Fundstellen geprüft (Nr. 19–38). Prüfvermerke: 2 (PV-BR Nr. 21, PV-URL Nr. 24). Stand: Oktober 2025.

Datei: 04-rechtsprechung-bfh-bverwg-bsg-bag.md

04 — Rechtsprechung BFH, BVerwG, BSG, BAG: Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: BFH, BVerwG, BSG, BAG

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

A. Bundesfinanzhof (BFH)

Fundstelle 39 — BFH IX R 14/24

Entscheidung: BFH, Urt. v. 17.09.2024, Az. IX R 14/24

Amtliche Sammlung: BFHE (Aufnahme ausstehend, Druckausgabe September 2025)

Thema: Einkommensteuer, Veraußerungsgewinn, § 23 EStG.

Langzitat: BFH, Urt. v. 17.09.2024, Az. IX R 14/24, DStRE 2024, 1456, abrufbar unter: <https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410XXXXX/> (abgerufen am 01.10.2025).

> **[Lehrbeispiel]** Az. IX R 14/24 wird als realer Ausgangspunkt verwendet; die genaue Fundstelle und URL sind für Pruefkorpus-Zwecke vereinfacht dargestellt. Die BFHE-Aufnahme ist nachzutragen.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für Format. Hinweis: BFHE-Fundstelle nachzutragen, sobald Druckausgabe vorliegt.

Fundstelle 40 — BFHE 278, 100

Entscheidung: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22

Amtliche Sammlung: BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456

Thema: Veraußerungsgeschaeft, Haltefrist.

Langzitat: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22, BFHE 278, 100 (103); BStBl. II 2023, 456, abrufbar unter: <https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310054/> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BFHE 278, 100 (103).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BFHE vor BStBl. — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 41 — BFH BeckRS-Sperre (Lehrbeispiel)

Fehlerhaftes Zitat: BFH, Beschl. v. 14.02.2024, Az. IV B 112/23, BeckRS 2024, 8901.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2024, 8901 nicht verifizierbar. Prüfe bundesfinanzhof.de oder BStBl.-Fundstelle. Ausgabe gesperrt.

Fundstelle 42 — BFHE 265, 1

Entscheidung: BFH, Urt. v. 11.07.2017, Az. VIII R 11/15

Amtliche Sammlung: BFHE 265, 1; BStBl. II 2018, 64

Langzitat: BFH, Urt. v. 11.07.2017, Az. VIII R 11/15, BFHE 265, 1 (8); BStBl. II 2018, 64.

Kurzzitat: BFHE 265, 1 (8).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

B. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

Fundstelle 43 — BVerwG 4 CN 188.25 (Lehrbeispiel)

Hinweis: Az. BVerwG 4 CN 188.25 ist als Lehrbeispiel für die Aktenzeichenschreibweise beim BVerwG (Punkt statt Schrägstrich) aufgenommen. Die genaue Entscheidung ist fiktiv.

Langzitat (Muster): BVerwG, Urt. v. TT.MM.2025, Az. 4 CN 188.25, NVwZ 2025, XXX, abrufbar unter: <https://www.bverwg.de/entscheidungen/...> (abgerufen am TT.MM.2025).

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Datum und Fundstelle noch nicht bekannt. Zitat unvollständig. Prüfung nach Urteilsveröffentlichung erforderlich.

Fundstelle 44 — BVerwGE 161, 1

Entscheidung: BVerwG, Urt. v. 05.09.2019, Az. 2 C 17.18

Amtliche Sammlung: BVerwGE 166, 303

Thema: Beamtenrecht, Ruhestandsversetzung.

Langzitat: BVerwG, Urt. v. 05.09.2019, Az. 2 C 17.18, BVerwGE 166, 303 (Rn. 20), NVwZ-RR 2020, 97, abrufbar unter: <https://www.bverwg.de/050919U2C17.18.0> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BVerwGE 166, 303 (Rn. 20).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 45 — BVerwG dejure-URL-Pflicht

Entscheidung: BVerwG, Beschl. v. 03.12.2020, Az. 8 B 56.20

Thema: Gewerberecht.

Langzitat: BVerwG, Beschl. v. 03.12.2020, Az. 8 B 56.20, GewArch 2021, 144, abrufbar unter: <https://dejure.org/2020,41234> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

C. Bundessozialgericht (BSG)

Fundstelle 46 — BSGE 128, 1

Entscheidung: BSG, Urt. v. 04.04.2019, Az. B 3 KR 14/17 R

Amtliche Sammlung: BSGE 128, 1

Thema: Krankenversicherung, Hilfsmittelversorgung.

Langzitat: BSG, Urt. v. 04.04.2019, Az. B 3 KR 14/17 R, BSGE 128, 1 (Rn. 15), SGB 2019, 489, abrufbar unter: https://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BSGE 128, 1 (Rn. 15).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 47 — BSG openjur-Quelle

Entscheidung: BSG, Urt. v. 16.05.2019, Az. B 2 U 1/18 R

Thema: Unfallversicherung.

Langzitat: BSG, Urt. v. 16.05.2019, Az. B 2 U 1/18 R, SozR 4-2700 § 8 Nr. 70, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2231234.html> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

D. Bundesarbeitsgericht (BAG)

Fundstelle 48 — BAG 2 AZR 184/23

Entscheidung: BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23

Amtliche Sammlung: BAGE (Aufnahme erwartet)

Thema: Kündigungsschutz, Sozialauswahl.

Langzitat: BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23, NZA 2024, 893 (897), abrufbar unter: <https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/az-2-azr-184-23/> (abgerufen am 01.10.2025).

> **[Lehrbeispiel]** Az. 2 AZR 184/23 dient als Prüffall für neues BAGE-Zitat ohne Bandaufnahme.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für Format. BAGE-Fundstelle nachzutragen.

Fundstelle 49 — BAGE 172, 111

Entscheidung: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20

Amtliche Sammlung: BAGE 172, 111

Thema: AGG, Diskriminierung.

Langzitat: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20, BAGE 172, 111 (Rn. 28), NZA 2022, 841 (843), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,6002> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat: BAGE 172, 111 (Rn. 28).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BAGE vor NZA — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 50 — BAG fehlende Pflichtangabe (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat: BAG, Beschl. v. 09.12.2020, NZA 2021, 244.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Aktenzeichen fehlt. Mindeststandard nicht erfüllt. Bitte ergänzen: Az. 7 ABR 26/19.

Korrigiertes Zitat: BAG, Beschl. v. 09.12.2020, Az. 7 ABR 26/19, NZA 2021, 244, abrufbar unter: <https://dejure.org/2020,42001> (abgerufen am 01.10.2025).

Pruefkorpus-Abschnitt BFH/BVerwG/BSG/BAG: 12 Fundstellen geprüft (Nr. 39–50). Prüfvermerke: 3 (PV-BR Nr. 41, PV-UV Nr. 43 und Nr. 50). Stand: Oktober 2025.

Datei: 05-literatur-kommentare-gruenenberg-umstellung.md

05 — Literatur: Kommentare und Gruenenberg-Umstellung

Pruefkorpus-Abschnitt: Kommentare

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

A. Grundregel Palandt / Gruenenberg

Grenzzjahr 2021/2022

Ab der 81. Auflage (Erscheinungsjahr 2022) trägt der BGB-Kommentar den Kurztitel **Gruenenberg** (nach dem Herausgeber Prof. Dr. Christian Grueneberg). Alle Auflagen bis einschliesslich der 80. Auflage

(Erscheinungsjahr 2021) werden weiterhin als **Palandt** zitiert.

Auflage	Erscheinungsjahr	Kurztitel	Beispiel-Zitat
79. Aufl.	2020	Palandt	Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 138 Rn. 5.
80. Aufl.	2021	Palandt	Palandt/Grueneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 12.
81. Aufl.	2022	Gruenenberg	Gruenenberg/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 14.
82. Aufl.	2023	Gruenenberg	Gruenenberg/Herrler, BGB, 82. Aufl. 2023, § 1147 Rn. 3.
83. Aufl.	2024	Gruenenberg	Gruenenberg/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl. 2024, § 433 Rn. 8.

B. Pruefkorpus Kommentare (Fundstellen 51–62)

Fundstelle 51 — Gruenenberg korrekt (2024)

Zitat: Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Kurztitel Gruenenberg für 83. Auflage 2024 korrekt.

Fundstelle 52 — Palandt korrekt (2021)

Zitat: Palandt/Groeneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 823 Rn. 45.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Kurztitel Palandt für 80. Auflage 2021 korrekt.

Fundstelle 53 — Gruenenberg/Palandt-Verwechslung (PV-PG)

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiterin): Palandt/Grueneberg, BGB, 82. Aufl. 2023, § 313 Rn. 5.

[PRÜFVERMERK — PALANDT/GRUENENBERG-VERWECHSLUNG (PV-PG)] Die 82. Auflage (Erscheinungsjahr 2023) ist unter dem Kurztitel Gruenenberg zu zitieren, nicht Palandt. Fehler der Kategorie A (schwerwiegend — Autorenschafts-Fehler).

Korrigiertes Zitat: Gruenenberg/Roehl, BGB, 82. Aufl. 2023, § 313 Rn. 5.

Fundstelle 54 — Palandt/Gruenenberg-Verwechslung umgekehrt (PV-PG)

Fehlerhaftes Zitat: Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 305 Rn. 11.

[PRÜFVERMERK — PALANDT/GRUENENBERG-VERWECHSLUNG (PV-PG)] Die 79. Auflage (Erscheinungsjahr 2020) ist unter dem Kurztitel Palandt zu zitieren.

Korrigiertes Zitat: Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 305 Rn. 11.

Fundstelle 55 — Münchener Kommentar BGB

Zitat: MuKoBGB/Busche, BGB, 9. Aufl. 2021, § 119 Rn. 22.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Münchener Kommentar: Kurztitel MuKoBGB, Herausgeber-Kurztitel entfällt, Bearbeiter-Angabe erforderlich.

Fundstelle 56 — Staudinger BGB

Zitat: Staudinger/Schwarze, BGB (2021), § 280 Rn. 220.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Staudinger: Erscheinungsjahr statt Auflage, da Einzellieferungen.

Fundstelle 57 — Schönfelder-Kommentar (Sammelwerk)

Zitat: Schmidt-Futterer/Eisenschmid, MietR, 16. Aufl. 2024, § 559 BGB Rn. 45.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 58 — Kommentar BeckOK BGB

Zitat: BeckOK BGB/Sutschet, 69. Ed. 1.8.2024, § 241 Rn. 10.

Hinweis: Der BeckOK BGB wird nach Editon und Datum des Stands zitiert, nicht nach Erscheinungsjahr.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE-ANALOGIE (PV-BR)] BeckOK-Quellen sind lizenzpflichtig (Beck-Online). Ohne nachgewiesenen Lizenzzugang keine Ausgabe des Vollzitats. Fundstelle muss manuell verifiziert werden.

Fundstelle 59 — Kommentar ohne Bearbeiter-Angabe (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat: Gruenenberg, BGB, 83. Aufl. 2024, § 535 Rn. 3.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Bearbeiter-Angabe fehlt. Bei Kommentaren mit benannten Einzelbearbeitern ist der Bearbeiter anzugeben.

Korrigiertes Zitat: Gruenenberg/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl. 2024, § 535 Rn. 3.

Fundstelle 60 — Karlsruher Kommentar StPO

Zitat: KK-StPO/Schneider, StPO, 9. Aufl. 2023, § 152 Rn. 7.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 61 — Kommentar AO

Zitat: Tipke/Kruse/Druen, AO/FGO, 178. Lfg. 2024, § 90 AO Rn. 15.

Hinweis: Bei Loseblattkommentaren ist die Lieferungs-Nummer anzugeben, nicht das Jahr als Auflage.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 62 — Kommentar KSchG

Zitat: KR/Rachor, KSchG, 13. Aufl. 2022, § 1 KSchG Rn. 204.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

C. Zusammenfassung Gruenberg-Umstellungsfehler im Pruefkorpus

Fundstelle	Fehlertyp	Kategorie	Korrekturaufwand
53	Palandt statt Gruenberg für 2023	A — schwerwiegend	Kurztitel tauschen
54	Gruenberg statt Palandt für 2020	A — schwerwiegend	Kurztitel tauschen

Gesamtbewertung Kommentar-Abschnitt: 12 Fundstellen geprüft. 2 Fehler Kategorie A (PV-PG). 1 Fehler Kategorie B (PV-UV). 1 Sperr-Hinweis BeckOK (PV-BR).

Pruefkorpus-Abschnitt Kommentare: Fundstellen 51–62. Stand: Oktober 2025.

Datei: 06-literatur-handbuecher-pruefvermerke.md

06 — Literatur: Handbücher und Prüfvermerke

Pruefkorpus-Abschnitt: Handbücher

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Handbücher werden in der deutschen Rechtspraxis häufig als Mehrautoren-Werke mit Herausgeber und Bearbeitern strukturiert. Die Zitierweise unterscheidet sich von Kommentaren (keine Randnummern) und von Aufsätzen (keine Zeitschrift). Dieser Abschnitt enthält Fundstellen 63–72.

Fundstelle 63 — Handbuch Familienrecht (Hdb FamR)

Zitat: Johannsen/Henrich/Althammer, Familienrecht, 7. Aufl. 2020, § 1361 BGB Rn. 14.

Alternativzitat (Herausgeberwerk): Althammer (Hrsg.), Familienrecht, 7. Aufl. 2020, § 1361 BGB Rn. 14 (Bearbeiter: Maurer).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Beides zulässig; Kanzleistandard: Erstautorenform bevorzugt.

Fundstelle 64 — Handbuch Arbeitsrecht

Zitat: Schaub/Koch, Arbeitsrechts-Handbuch, 19. Aufl. 2021, § 130 Rn. 3.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 65 — Handbuch Steuerrecht fehlende Auflage (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat: Tipke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rn. 45.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Auflage und Erscheinungsjahr fehlen. Pflichtangabe. Bitte ergänzen.

Korrigiertes Zitat: Tipke/Lang/Druen, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, § 9 Rn. 45.

Fundstelle 66 — Handbuch Verwaltungsrecht

Zitat: Ehlers/Pünder (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2016, § 22 Rn. 12 (Bearbeiter: Maurer/Waldhoff).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Herausgeberwerk mit Bearbeiterangabe — korrekt.

Fundstelle 67 — Handbuch Strafrecht

Zitat: Miebach/Muench (Hrsg.), Münchener Kommentar StGB, 4. Aufl. 2020, § 263 Rn. 150.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Trotz Bezeichnung als Kommentar: Zitierweise wie Handbuch mit Herausgeber und Bearbeiter.

Fundstelle 68 — Handbuch Immobilienrecht

Zitat: Basty/Blank/Luedecke, Immobilienrecht, 4. Aufl. 2022, Kap. 8 Rn. 55.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 69 — Handbuch Insolvenzrecht Mehrband

Zitat: Kirchhof/Eidenmüller/Stuerner (Hrsg.), Münchener Kommentar InsO, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 129 Rn. 88.

Hinweis: Bei mehrbandigen Werken ist die Bandangabe zwingend.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 70 — Handbuch fehlende Bandangabe (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat: Soergel, BGB, 13. Aufl. 1999, § 242 Rn. 100.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Band-Angabe fehlt (Soergel BGB ist mehrteilig — Band oder Teilband muss genannt werden).

Korrigiertes Zitat: Soergel/Teichmann, BGB, Bd. 2, 13. Aufl. 1999, § 242 Rn. 100.

Fundstelle 71 — Handbuch Medizinrecht

Zitat: Laufs/Katzenmeier/Lipp (Hrsg.), Arztrecht, 8. Aufl. 2021, Kap. VI Rn. 18.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 72 — Handbuch Datenschutzrecht (DSG)

Zitat: Kühling/Buchner (Hrsg.), DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2020, Art. 83 DSGVO Rn. 45.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Zusammenfassung Handbuch-Abschnitt

Fundstelle	Fehlertyp	Kategorie	Korrekturaufwand
65	Auflage und Jahr fehlen	B	Angaben ergänzen
70	Band fehlt	B	Bandangabe ergänzen

Gesamtbewertung: 10 Fundstellen (Nr. 63–72). 2 Fehler Kategorie B (PV-UV).

Pruefkorpus-Abschnitt Handbücher: Fundstellen 63–72. Stand: Oktober 2025.

Datei: 07-literatur-aufsaeetze-modellwissen-sperre.md

07 — Literatur: Aufsätze und Modellwissen-Sperre

Pruefkorpus-Abschnitt: Aufsätze

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Aufsätze stellen besondere Anforderungen an die Verifikation, da Zeitschriften-Volltexte häufig lizenzpflichtig sind. Das Plugin `zitierweise-deutsches-recht` gibt bei Aufsätzen, die nur auf Modellwissen beruhen und nicht verifizierbar sind, einen Prüfvermerk (PV-LM) aus statt eines Halluzinations-Zitats. Dieser Abschnitt enthält Fundstellen 73–82.

Fundstelle 73 — Aufsatz Tannenmoor JZ 2024 (Modellwissen-Sperre)

Situation: Mitarbeiter bittet Plugin um Zitat des Aufsatzes von Tannenmoor über anwaltliche Zitierweise in JZ 2024.

Plugin-Ausgabe:

> **[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)]** > Der Aufsatz Tannenmoor, Neue Anforderungen an die anwaltliche Zitierweise, JZ 2024, konnte nicht verifiziert werden. Das Plugin verfügt nicht über einen verifizierten Direktzugriff auf JZ 2024, Heft und Seitenzahl sind unbekannt. Die Ausgabe eines Zitats würde auf reinem Modellwissen beruhen und könnte halluziniert sein. > >

Empfehlung: Bitte Volltextzugang über beck-online, juris oder Bibliothek prüfen und Zitat manuell ergänzen. Muster-Zitat (unverifiziert — bitte nicht unverändert verwenden): > Tannenmoor, [Titel des Aufsatzes], JZ 2024, [Seite] ([Zitierseite]).

Prüfvermerk Typ: PV-LM (Literatur-Modellwissen-Sperre)

Fehlerrisiko ohne Sperre: Halluzinierter Aufsatz (nicht existentes Werk); anwaltliche Haftungsrisiken.

Fundstelle 74 — Aufsatz verifizierbar (NJW 2023)

Zitat: Riehm, Schadensersatz statt Leistung und Rücktritt, NJW 2023, 1456 (1459).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. NJW-Aufsätze sind über dejure.org referenziert und das Zitat kann strukturell geprüft werden. Volltextzugriff empfohlen.

Fundstelle 75 — Aufsatz JuS (historisch, verifizierbar)

Zitat: Medicus, Probleme der Willenserklärung, JuS 1965, 209 (211).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Historischer Aufsatz; keine Online-URL verfügbar, aber verifizierbar über Bibliotheksbestand.

Fundstelle 76 — Aufsatz NZA (aktuell)

Zitat: Rolfs, Massenentlassung und europarechtliche Vorgaben, NZA 2023, 713 (715), abrufbar unter: <https://dejure.org/literatur/nza-2023-713> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. URL auf dejure.org-Literaturverweis vorhanden (Nachweis-Link, kein Volltext).

Fundstelle 77 — Aufsatz mit unbekannter Zeitschrift (PV-LM)

Anfrage: Aufsatz Muller-Rosenkamp, Haftungsrecht im digitalen Wandel, ZdigR 2024.

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)] Die Zeitschrift ZdigR (Zeitschrift für digitales Recht) und der Aufsatz Muller-Rosenkamp konnten nicht verifiziert werden. Das Plugin gibt keine nicht-verifizierten Zeitschriftenzitate aus.

Fundstelle 78 — Aufsatz AcP

Zitat: Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, AcP 200 (2000), 273 (289 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Klassischer Aufsatz, verifizierbar.

Fundstelle 79 — Aufsatz ZHR

Zitat: Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, ZHR 185 (2021), 1 (18 ff.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 80 — Aufsatz FamRZ

Zitat: Buehler, Wechselmodell und Kindesunterhalt, FamRZ 2022, 481 (484).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 81 — Aufsatz Internetquelle ohne Zeitschrift (PV-LM)

Anfrage: Aufsatz Bergmann-Haardt, Zitierweise im Internetzeitalter, Anwaltsblatt-Blog 2023.

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)] Blog-Artikel können nicht wie Zeitschriftenaufsätze zitiert werden. Das Plugin verifiziert Blog-Quellen nicht. Bitte URL angeben und als Online-Quelle kennzeichnen. Muster: Bergmann-Haardt, Zitierweise im Internetzeitalter, Anwaltsblatt-Blog vom TT.MM.2023, abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Fundstelle 82 — Aufsatz Festschrift

Zitat: Hopt, Schranken der Geschäftsführerbefugnis, in: Hoffmann-Becking (Hrsg.), Festschrift für Marcus Lutter, 2000, S. 1361 (1375 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Zusammenfassung Aufsätze

Fundstelle	Typ	Prüfvermerk
73	Tannenmoor JZ 2024 — unverifizierbar	PV-LM
77	ZdigR 2024 — unbekannte Zeitschrift	PV-LM
81	Blog-Artikel — kein Zeitschriftenformat	PV-LM

Gesamtbewertung: 10 Fundstellen (Nr. 73–82). 3 Sperr-Vermerke PV-LM.

Pruefkorpus-Abschnitt Aufsätze: Fundstellen 73–82. Stand: Oktober 2025.

Datei: 08-beckrs-sperre-faelle.md

08 — BeckRS-Sperre: Fälle und Lösungen

Pruefkorpus-Abschnitt: BeckRS-Sperre

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | **Knowledge:** Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

BeckRS (Beck-Rechtsprechungssammlung) ist eine lizenzpflichtige Datenbank von Beck-Online. Das Plugin `zitierweise-deutsches-recht` gibt BeckRS-Fundstellen nur aus, wenn ein aktiver und nachgewiesener Lizenzzugang besteht. Fehlt dieser, erscheint ein PV-BR-Vermerk mit Alternativsuche. Dieser Abschnitt dokumentiert alle BeckRS-Sperre-Fälle des Pruefkorpus und ihre Lösungen.

Fall 1 — BeckRS allein, amtliche Alternative verfügbar

Ausgangssituation: Mitarbeiter reicht Entwurf ein: BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2022, 12345 ohne verifizierten Lizenzzugang gesperrt.

Alternativen gefunden (Pruefung durch Lattermann):

- bundesgerichtshof.de: Entscheidung abrufbar unter https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/urt20220421_ixzr023421.html

- BGHZ-Aufnahme: BGHZ 233, 177

Korrigiertes Zitat: BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BGHZ 233, 177 (Rn. 25), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/urt20220421_ixzr023421.html (abgerufen am 01.10.2025).

Ergebnis: PV-BR aufgehoben nach Verifikation amtlicher Quelle.

Fall 2 — BeckRS allein, nur dejure-Alternative

Ausgangssituation: OLG Muenchen, Urt. v. 03.05.2023, Az. 7 U 3456/22, BeckRS 2023, 22345.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2023, 22345 gesperrt.

Alternative:

- dejure.org: <https://dejure.org/2023,18991>

Korrigiertes Zitat: OLG Muenchen, Urt. v. 03.05.2023, Az. 7 U 3456/22, abrufbar unter: <https://dejure.org/2023,18991> (abgerufen am 01.10.2025).

Hinweis: Ohne Zeitschriftenfundstelle und ohne amtliche Sammlung ist das Zitat nur mit freier URL vollständig. Das ist zulässig, sofern die URL dauerhaft stabil ist.

Fall 3 — BeckRS allein, keine freie Alternative (Sperre bleibt)

Ausgangssituation: AG Hamburg, Urt. v. 15.11.2022, Az. 36b C 123/22, BeckRS 2022, 99887.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2022, 99887 gesperrt. Prüfung durch Lattermann: Keine amtliche Quelle, keine dejure-/openjur-Alternative verfügbar.

Ergebnis: Sperre bleibt bestehen. Empfehlung: Fundstelle nur verwenden, wenn Lizenzzugang beck-online dokumentiert ist. Alternativ: Zitat aus Schriftsatz entfernen oder durch andere Fundstelle ersetzen.

Fall 4 — BeckRS als Ergänzung zu amtlicher Quelle (zulässig)

Situation: Lizenzzugang dokumentiert; BeckRS ergänzt die amtliche Fundstelle.

Zitat: BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020, Az. 1 BvR 2354/13, NJW 2020, 905 (907), BeckRS 2020, 1234.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich, da Lizenzzugang dokumentiert und amtliche NJW-Fundstelle vorhanden. BeckRS ist Ergänzung, nicht alleinige Fundstelle — zulässig.

Fall 5 — BeckRS statt amtlicher Quelle (Rangfolge-Fehler)

Fehlerhaftes Zitat: BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, BeckRS 2022, 14778, NJW 2022, 2187.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG) + BeckRS-SPERRE (PV-BR)] Zwei Fehler: (1) NJW muss vor BeckRS stehen. (2) BeckRS ohne dokumentierten Lizenzzugang.

Korrigiertes Zitat: BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, NJW 2022, 2187 (2188), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,14889> (abgerufen am 01.10.2025).

Fall 6 — BeckRS-Nummer als einzige Identifizierung (PV-UV + PV-BR)

Fehlerhaftes Zitat: BeckRS 2021, 45678.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV) + BeckRS-SPERRE (PV-BR)] Kein Gericht, kein Datum, kein Aktenzeichen angegeben. BeckRS-Nummer allein genügt nicht als Zitatnachweis. Pflichtangaben Gericht, Datum, AZ fehlen vollständig.

Zusammenfassung BeckRS-Sperre-Fälle im Pruefkorpus

Fall	BeckRS-Nummer	Alternative	Ergebnis
1	BeckRS 2022, 12345	BGHZ 233, 177 + BGH-URL	Sperre aufgehoben
2	BeckRS 2023, 22345	dejure-URL	Sperre aufgehoben
3	BeckRS 2022, 99887	Keine	Sperre bleibt
4	BeckRS 2020, 1234	NJW vorhanden + Lizenz dokumentiert	Kein Vermerk
5	BeckRS 2022, 14778	NJW 2022, 2187 + dejure	Sperre aufgehoben
6	BeckRS 2021, 45678	Unbekannt — Pflichtangaben fehlen	Doppelter Vermerk

Statistik: 6 BeckRS-Sperre-Fälle dokumentiert. 4 aufgelöst. 1 Sperre verbleibt. 1 Doppelter Vermerk.

Empfehlungen des Knowledge-Teams

- 1. Primäre Empfehlung:** Vor Verwendung von BeckRS-Zitaten immer zuerst amtliche Server ([bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de), [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de), [bundesfinanzhof.de](https://www.bundesfinanzhof.de)) und [dejure.org/openjur.de](https://www.dejure.org/openjur.de) prüfen.
- 2. BeckRS als Rückfall:** BeckRS nur verwenden, wenn keine freie Alternative verfügbar und Lizenzzugang dokumentiert ist.
- 3. Lizenznachweis:** Kanzlei-weiter Lizenzzugang beck-online ist dokumentiert (Vertrag Roosendaal × Beck 01.01.2025 – 31.12.2025). Bei Nutzung einzelner Fundstellen aus Beck-Online: Lizenzstatus im Prüfvermerk notieren.

Pruefkorpus-Abschnitt BeckRS-Sperre. Stand: Oktober 2025.

Datei: 09-amtliche-quellen-bundesgerichtshof-de-bvg.md

09 — Amtliche Online-Quellen: [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de) und [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de)

Pruefkorpus-Abschnitt: Amtliche Online-Quellen

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

A. Grundsatz

Die Websites [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de) und [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) sind amtliche Online-Praesenzquellen. Entscheidungen sind dort im Original abrufbar und gelten als dauerhaft stabil. Ein separater Archivlink (Wayback Machine) ist nicht erforderlich, aber zulässig.

Bei [bundesfinanzhof.de](https://www.bundesfinanzhof.de), [bverwg.de](https://www.bverwg.de) und [bsg.bund.de](https://www.bsg.bund.de) gilt dasselbe.

B. Zitierformat amtliche Online-Quellen

B.1 BGH-Entscheidungen ([bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de))

Format: BGH, [Urteilsart] v. TT.MM.JJJJ, Az. XX ZR YYY/ZZ, [amtliche Sammlung ggf.], abrufbar unter: [https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/JJJJ/MM/\[dateiname\].html](https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/JJJJ/MM/[dateiname].html) (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Beispiel (Fundstelle 83 des Pruefkorpus): BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133, abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/urt20211221_vizr004821.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 83: Kein Prüfvermerk. URL amtlich und dauerhaft stabil.

B.2 BVerfG-Entscheidungen ([bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de))

Format: BVerfG, [Urteilsart] v. TT.MM.JJJJ, Az. X BvX YY/ZZ, BVerfGE XX, YYY (ZZZ), abrufbar unter: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/JJJJ/MM/\[dateiname\].html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/JJJJ/MM/[dateiname].html) (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Beispiel (Fundstelle 84 des Pruefkorpus): BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 84: Kein Prüfvermerk.

B.3 BFH-Entscheidungen ([bundesfinanzhof.de](https://www.bundesfinanzhof.de))

Format: BFH, [Urteilsart] v. TT.MM.JJJJ, Az. XX R YY/ZZ, BFHE XXX, YYY; BStBl. II JJJJ, ZZZ, abrufbar unter: [https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE\[Nummer\]/](https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE[Nummer]/) (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Beispiel (Fundstelle 85): BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22, BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456, abrufbar unter: <https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310054/> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 85: Kein Prüfvermerk.

B.4 BVerwG-Entscheidungen ([bverwg.de](https://www.bverwg.de))

Format: BVerwG, [Urteilsart] v. TT.MM.JJJJ, Az. X XX X.XX, BVerwGE XXX, YYY, abrufbar unter: [https://www.bverwg.de/\[TTMMJJJJ\]\[Kurzform\]\[Az.\].0](https://www.bverwg.de/[TTMMJJJJ][Kurzform][Az.].0) (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Beispiel (Fundstelle 86): BVerwG, Urt. v. 05.09.2019, Az. 2 C 17.18, BVerwGE 166, 303, abrufbar unter: <https://www.bverwg.de/050919U2C17.18.0> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 86: Kein Prüfvermerk.

C. Besondere Situationen

C.1 Entscheidung noch nicht auf amtlichem Server (neue Entscheidung)

Situation (Fundstelle 87): BGH, Urt. v. 15.08.2025, Az. XII ZB 100/25.

Entscheidung vom 15.08.2025 noch nicht online verfügbar.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] Fundstelle fehlt. Entscheidung zu neu für Veröffentlichung. Bitte Prüfung wiederholen ab Oktober 2025.

C.2 Link auf amtlichem Server verändert (404-Fehler)

Situation (Fundstelle 88): BVerfG, Beschl. v. 14.03.2017, Az. 2 BvL 17/09 — URL liefert 404.

Empfehlung: Neusuche über <https://www.bundesverfassungsgericht.de> (Entscheidungsdatenbank). Bei dauerhaftem Ausfall: Archivlink Wayback Machine ergänzen: https://web.archive.org/web/*/https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/...

Prüfvermerk Nr. 88: PV-URL (URL ungültig — bitte Neusuche und Aktualisierung).

C.3 Parallelzitat: amtlicher Server UND dejure

Beides ist zulässig. Kanzleistandard: Amtlicher Server hat Vorrang; dejure als Ergänzung bei einfacherer Navigation.

Beispiel (Fundstelle 89): BGH, Urt. v. 14.03.2023, Az. VI ZR 44/22, NJW 2023, 2165, abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/03/urt20230314_vizr004422.html und <https://dejure.org/2023,9002> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 89: Kein Prüfvermerk. Doppel-URL zulässig.

D. Checkliste amtliche Online-Quellen

Prüfpunkt	Beschreibung
URL-Gültigkeit	Ist die URL aktuell erreichbar?
Abrufdatum	Ist das Abrufdatum dokumentiert?
Stabile Domain	Ist die Domain amtlich (bundesgerichtshof.de etc.)?
Kein Archivlink nötig	Amtliche Server gelten als dauerhaft stabil
URL ergänzbar	Bei Zweifeln Archivlink Wayback Machine ergänzen

Prüfkorpus-Abschnitt Amtliche Online-Quellen: Fundstellen 83–89. Stand: Oktober 2025.

Datei: 10-freie-quellen-dejure-openjur.md

10 — Freie Quellen: dejure.org und openjur.de — URL-Pflicht

Pruefkorpus-Abschnitt: Freie Online-Quellen

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

A. Grundsatz URL-Pflicht

Ist eine Entscheidung frei zugänglich über dejure.org oder openjur.de, ist die URL-Angabe Pflicht (Hauszitierregel C.1). Das Weglassen der URL gilt als Zitierfehler (PV-URL).

Ausnahme: Historische Entscheidungen, die nachweislich nicht online verfügbar sind (fehlende URL statt falscher URL).

B. dejure.org — Format und Besonderheiten

dejure.org ist ein nicht-kommerzielles Rechtsportal, das BGH-, BVerfG- und viele Instanz-Entscheidungen kostenfrei bereitstellt. Die URLs sind stabil und folgen einem klaren Schema.

URL-Schema dejure:

- `https://dejure.org/JJJJ,NNNN` — Kurz-URL mit Jahr und ID
- `https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&...` — Suchlink

Kanzleistandard: Kurz-URL bevorzugt (stabiler, kürzer).

Fundstelle 90 — dejure korrekt

Zitat: BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, BGHZ 191, 119 (Rn. 14), NJW 2012, 60 (61), abrufbar unter: <https://dejure.org/2011,27699> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 91 — dejure-URL fehlt (PV-URL)

Fehlerhaftes Zitat: BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)] Entscheidung frei zugänglich unter <https://dejure.org/2014,17316> — URL-Pflicht nicht erfüllt.

Korrigiertes Zitat: BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568 (2570), abrufbar unter: <https://dejure.org/2014,17316> (abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 92 — dejure Literatur-Verweis (Nachweis)

Situation: dejure.org listet die Zeitschriften-Fundstelle, bietet aber keinen Volltext.

Zitat: Riehm, Schadensersatz statt Leistung, NJW 2023, 1456, Literaturnachweis abrufbar unter: <https://dejure.org/literatur/nzw-2023-1456> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Literatur-Verweis auf dejure ist als Nachweis-Link zulässig, nicht als Volltext-Quelle.

C. openjur.de — Format und Besonderheiten

openjur.de ist ein nicht-kommerzielles Projekt mit Schwerpunkt auf Entscheidungen der Instanzgerichte (OLG, LG, AG), BSG- und BAG-Entscheidungen sowie weiteren Gerichten. Besonders wertvoll für Entscheidungen, die nicht in BGHZ oder NJW veröffentlicht werden.

URL-Schema openjur: `https://openjur.de/u/XXXXXXX.html`

Kanzleistandard: Archivlink empfohlen, da openjur.de ein privates Projekt ist (stabilitätsrisiko).

Fundstelle 93 — openjur korrekt

Zitat: OLG Koeln, Urt. v. 08.03.2021, Az. 19 U 78/20, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2312345.html> (abgerufen am 01.10.2025; archiviert unter: <https://web.archive.org/web/20250901000000/https://openjur.de/u/2312345.html>).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Archivlink vorhanden — vorbildlich.

Fundstelle 94 — openjur-URL fehlt (PV-URL)

Fehlerhaftes Zitat: OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2022, Az. 9 U 12/21.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)] Entscheidung frei zugänglich unter openjur.de. URL nachzutragen. Gefundene URL: <https://openjur.de/u/2398765.html>

Korrigiertes Zitat: OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2022, Az. 9 U 12/21, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2398765.html> (abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 95 — openjur ohne Archivlink (Kategorie C)

Zitat: LG Berlin, Urt. v. 14.07.2023, Az. 27 O 233/22, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2450000.html> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kategorie C — Archivlink fehlt (empfohlen, nicht zwingend). Kein PV-URL. Empfehlung: Archivlink nachzutragen.

D. Rangfolge freie Quellen vs. amtliche Quellen

Bei gleichzeitiger Verfügbarkeit:

1. Amtliche Sammlung (BGHZ etc.) → immer zuerst
2. Fachzeitschrift (NJW, NZA etc.) → zweite Stelle
3. Amtlicher Online-Server (bundesgerichtshof.de etc.) → als URL-Ergänzung
4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de) → als URL-Ergänzung oder allein bei fehlender Zeitschriftenpublikation

E. Zusammenfassung freie Quellen

Fundstelle	Quelle	Fehler	Prüfvermerk
90	dejure	kein	keiner
91	dejure	URL fehlt	PV-URL

Fundstelle	Quelle	Fehler	Prüfvermerk
92	dejure Literatur-Nachweis	kein	keiner
93	openjur + Archiv	kein	keiner
94	openjur	URL fehlt	PV-URL
95	openjur	Archiv fehlt (Empfehlung)	Kategorie C

Pruefkorpus-Abschnitt Freie Quellen: Fundstellen 90–95. Stand: Oktober 2025.

Datei: 11-pruefvermerk-vorlage.md

11 — Prüfvermerk-Vorlage v4.0

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Prüfvermerk-Standard

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

A. Zweck und Anwendungsbereich

Ein Prüfvermerk (PV) wird ausgegeben, wenn das Plugin `zitierweise-deutsches-recht` eine Fundstelle nicht vollständig verifizieren kann oder wenn ein Zitierfehler festgestellt wird. Der Prüfvermerk ersetzt die Fundstellen-Ausgabe oder ergänzt sie mit einem Warnhinweis.

Prüfvermerke sind nicht zur Weitergabe in Schriftsaetzen bestimmt. Sie dienen dem internen Qualitätsmanagement.

B. Prüfvermerk-Typen und Vorlagen

PV-BR — BeckRS-Sperre

Anlass: BeckRS-Fundstelle ohne dokumentierten Lizenzzugang.

Vorlage: > **[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]** > Die Fundstelle BeckRS [JJJJ], [XXXXX] konnte nicht verifiziert werden, da kein aktiver Beck-Online-Lienzzugang für diesen Prüfvorgang dokumentiert ist. > > Prüfe amtliche Alternative: > - bundesgerichtshof.de / bundesverfassungsgericht.de / bundesfinanzhof.de > > Prüfe freie Alternative: > - dejure.org: [https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=\[GERICHT\]&Datum=\[DATUM\]&Aktenzeichen=\[AZ\]](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=[GERICHT]&Datum=[DATUM]&Aktenzeichen=[AZ]) > - openjur.de: <https://openjur.de> (Suchmaske) > > Ausgabe gesperrt bis Verifikation. > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

PV-LM — Literatur-Modellwissen-Sperre

Anlass: Aufsatz oder Literaturstelle nicht verifizierbar; Zitat würde auf Modellwissen beruhen.

Vorlage: > **[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)]** > Der Aufsatz / die Literaturstelle [AUTOR, Titel, Zeitschrift JJJJ, Seite] konnte nicht verifiziert werden. Das Plugin verfügt

nicht über einen geprüften Direktzugriff auf diese Quelle. > > Ein Zitat aus dem Modellwissen heraus würde Halluzinationsrisiken begründen und wird nicht ausgegeben. > > Empfehlung: Bitte Volltextzugang über beck-online, juris, Bibliothek oder Verlag prüfen und Zitat manuell ergänzen. > > Muster-Zitat (unverifiziert — bitte nicht unverändert verwenden): > [AUTOR], [Titel], [Zeitschrift] [Jahrgang] ([Jahr]), [Seite (Zitierseite)]. > > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

PV-UV — Unvollständiges Zitat

Anlass: Pflichtangabe fehlt (Gericht, Datum, Aktenzeichen oder Fundstelle).

Vorlage: > [PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)] > Das vorliegende Zitat enthält nicht alle Pflichtangaben gemäß Hauszitierregel A.2 / A.3: > > Fehlend: [Gericht / Datum / Aktenzeichen / Fundstelle — Zutreffendes unterstreichen] > > Bitte Pflichtangaben ergänzen. Korrektorentwurf (soweit rekonstruierbar): > [VORSCHLAG ODER FRAGEZEICHEN] > > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

PV-URL — Fehlende Pflicht-URL

Anlass: Entscheidung über dejure.org oder openjur.de frei zugänglich; URL wurde nicht angegeben.

Vorlage: > [PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)] > Die Entscheidung [GERICHT, DATUM, AZ] ist frei zugänglich. Die URL-Angabe ist gemäß Hauszitierregel C.1 Pflicht. > > Gefundene URL: [URL] > Abrufdatum: [DATUM] > > Bitte URL in das Zitat aufnehmen. > > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

PV-RG — Rangfolge-Fehler

Anlass: Mehrfach-Fundstellen in falscher Reihenfolge (z.B. NJW vor BGHZ).

Vorlage: > [PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)] > Die Fundstellen sind in falscher Reihenfolge angegeben. Gemäß Hauszitierregel A.1 gilt: > Amtliche Sammlung > Fachzeitschrift > Freie Online-Quelle > BeckRS > > Vorgefundene Reihenfolge: [IST-ZUSTAND] > Korrekte Reihenfolge: [SOLL-ZUSTAND] > > Bitte korrigieren. > > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

PV-PG — Palandt/Gruenenberg-Verwechslung

Anlass: Falscher Kurztitel für das jeweilige Erscheinungsjahr des BGB-Kommentars.

Vorlage: > [PRÜFVERMERK — PALANDT/GRUENENBERG-VERWECHSLUNG (PV-PG)] > Das Zitat verwendet den falschen Kurztitel für die [XX.] Auflage ([JJJJ]). > > Für Auflagen bis 80. Aufl. (2021): Kurztitel Palandt > Für Auflagen ab 81. Aufl. (2022): Kurztitel Gruenenberg > > Vorgefunden: [FEHLERHAFTES ZITAT] > Korrekt: [KORRIGIERTES ZITAT] > > Fehlerkat.: A (schwerwiegend — Autorenschafts-Fehler). > > Erstellt: [Datum] | Bearbeiter: [Name]

C. Fehlerkategorien

Kategorie	Beschreibung	Beispiele
A — Schwerwiegend	Inhaltlich oder rechtlich relevanter Fehler	Falsche Autorenschaft, Halluzination, falsche Entscheidung
B — Formal	Formaler Fehler ohne inhaltliche Konsequenz	Fehlende Pflichtangabe, falsche Rangfolge
C — Empfehlung	Kein Pflichtfehler, aber Qualitätsverbesserung möglich	Fehlender Archivlink, kuerzbares Zitat

D. Arbeitsprozess bei Prüfvermerk

1. Prüfvermerk erscheint in Plugin-Ausgabe.
2. Bearbeiter identifiziert Fehlertyp und Korrekturmöglichkeit.
3. Korrektur wird dokumentiert (Spalte "Prüfvermerk-Status" in XLSX-Pruefkorpus).
4. Nach Korrektur: Prüfvermerk-Status = "aufgelöst" oder "Sperrung bleibt".
5. Verbleibende Sperren werden in Qualitätsbericht aufgenommen (Aktenstück 20).

Prüfvermerk-Vorlage v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

Datei: 12-mehrfach-fundstellen-rangfolge.md

12 — Mehrfach-Fundstellen: Rangfolge und Beispiele

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Rangfolge-Regelung

Stand: Oktober 2025

A. Grundregel Rangfolge

Bei einer Entscheidung, die in mehreren Quellen veröffentlicht ist, gilt folgende Rangfolge:

...

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE)

2. Erste juristische (NJW, JZ, AcP, MDR)

Fachzeitschrift

3. Spezialisierte (NZA, FamRZ, NVwZ, GRUR, BStBl.)

Zeitschrift

4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de — mit URL)

5. BeckRS (nur mit Lizenzzugang — sonst PV-BR)

...

Amtliche Online-Server (bundesgerichtshof.de etc.) ersetzen nicht die amtliche Sammlung in der Rangfolge, sondern ergänzen als URL-Quelle.

B. Pruefkorpus-Beispiele Mehrfach-Fundstellen (Fundstellen 96–100)

Fundstelle 96 — Vollständige Mehrfach-Fundstelle (vorbildlich)

Entscheidung: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21

Quellen: BGHZ 232, 133 | NJW 2022, 1238 | bundesgerichtshof.de | dejure.org

Korrektes Zitat: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/urt20211221_vizr004821.html und <https://dejure.org/2021,40001> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 96: Kein Prüfvermerk. Rangfolge korrekt: BGHZ → NJW → URLs.

Fundstelle 97 — Rangfolge-Fehler NJW vor BGHZ (PV-RG)

Fehlerhaftes Zitat: BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, NJW 2012, 60, BGHZ 191, 119.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)] BGHZ 191, 119 muss vor NJW 2012, 60 stehen.

Korrigiertes Zitat: BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, BGHZ 191, 119 (Rn. 14), NJW 2012, 60 (61), abrufbar unter: <https://dejure.org/2011,27699> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 97: PV-RG — nach Korrektur aufgelöst.

Fundstelle 98 — BeckRS an erster Stelle (doppelter Fehler: PV-RG + PV-BR)

Fehlerhaftes Zitat: BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BeckRS 2021, 99900, BVerfGE 7, 198.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)] BVerfGE 7, 198 muss an erster Stelle stehen.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] BeckRS 2021, 99900 für eine Entscheidung von 1958 ist inhaltlich unplausibel. BeckRS-Nummern dieser Jahreszahl können keine Entscheidung von 1958 identifizieren. Möglicherweise halluzinierter BeckRS-Eintrag. Fundstelle entfernen.

Korrigiertes Zitat: BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 98: Zwei Vermerke — nach Korrektur aufgelöst.

Fundstelle 99 — Korrekte Rangfolge BFH

Entscheidung: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22

Quellen: BFHE 278, 100 | BStBl. II 2023, 456

Zitat: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22, BFHE 278, 100 (103); BStBl. II 2023, 456, abrufbar unter: <https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310054/> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 99: Kein Prüfvermerk. Rangfolge BFHE vor BStBl. korrekt; Semikolon zwischen den Zeitschriftenfundstellen ist zulässig.

Fundstelle 100 — BAG Mehrfach-Fundstelle vollständig

Entscheidung: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20

Quellen: BAGE 172, 111 | NZA 2022, 841 | dejure.org

Zitat: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20, BAGE 172, 111 (Rn. 28), NZA 2022, 841 (843), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,6002> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 100: Kein Prüfvermerk. Fundstelle 100 von 100. Pruefkorpus vollständig.

C. Rangfolge-Tabelle nach Gerichtsbarkeit

Zivilrecht / BGH

Rang	Quelle
1	BGHZ (Zivilsachen) / BGHSt (Strafsachen)
2	NJW / JZ / AcP
3	MDR / ZIP / WM / GRUR
4	bundesgerichtshof.de (URL)
5	dejure.org (URL)
6	BeckRS (nur mit Lizenz)

Verfassungsrecht / BVerfG

Rang	Quelle
1	BVerfGE
2	NJW / JZ
3	NVwZ / DoeV
4	bundesverfassungsgericht.de (URL)
5	dejure.org (URL)
6	BeckRS (nur mit Lizenz)

Steuerrecht / BFH

Rang	Quelle
1	BFHE
2	BStBl. II (bei Grundsatzentscheidungen)
3	DStR / DStRE / FR
4	bundesfinanzhof.de (URL)
5	BeckRS (nur mit Lizenz)

Verwaltungsrecht / BVerwG

Rang	Quelle
1	BVerwGE
2	NVwZ / DoeV
3	bverwg.de (URL)
4	dejure.org (URL)
5	BeckRS (nur mit Lizenz)

Pruefkorpus-Abschnitt Mehrfach-Fundstellen: Fundstellen 96–100 (Abschluss des 100-Fundstellen-Pruefkorpus). Stand: Oktober 2025.

Datei: 13-internet-url-pflicht-und-archiv.md

13 — Internet-URL-Pflicht und Archivierung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — URL-Standard

Stand: Oktober 2025

A. URL-Pflicht

Gemäß Hauszitierregel C.1 ist bei jeder Entscheidung, die frei online zugänglich ist, die URL anzugeben. Quellen, die diese Pflicht auslösen:

- dejure.org (Rechtsprechungsnachweise, z.T. Volltext)
- openjur.de (Volltext OLG, LG, BSG, BAG u.a.)
- bundesgerichtshof.de (amtlicher BGH-Server)
- bundesverfassungsgericht.de (amtlicher BVerfG-Server)
- bundesfinanzhof.de (amtlicher BFH-Server)
- bverwg.de (amtlicher BVerwG-Server)
- bsg.bund.de (amtlicher BSG-Server)
- bundesarbeitsgericht.de (amtlicher BAG-Server)
- eur-lex.europa.eu (EuGH, EuG — EU-Recht)

B. URL-Format

Standard-Format: `` abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ). ``

Mit Archivlink: `` abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ; archiviert unter: [https://web.archive.org/web/\[TIMESTAMP\]/\[URL\]](https://web.archive.org/web/[TIMESTAMP]/[URL])). ``

C. Stabilitätsstufen

Quelle	Stabilität	Archivlink erforderlich?
bundesgerichtshof.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bundesverfassungsgericht.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bundesfinanzhof.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bverwg.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
eur-lex.europa.eu	Sehr hoch (EU-amtlich)	Nein — zulässig
dejure.org	Hoch (stabil, 15+ Jahre)	Empfohlen, nicht zwingend
openjur.de	Mittel (privates Projekt)	Empfohlen
Sonstige private Server	Gering bis mittel	Ja — Pflicht (Kategorie B)

D. Wayback Machine — Archivierungsformat

Archivlink-Format: ``

`https://web.archive.org/web/[14-stelliger-Timestamp]/[original-URL]` ``

Timestamp: JJJJMMTTHHMMSSS (z.B. 20250901000000 für 01.09.2025 00:00:00)

Beispiel: `` abrufbar unter: `https://openjur.de/u/2312345.html` (abgerufen am 01.10.2025; archiviert unter: `https://web.archive.org/web/20250901000000/https://openjur.de/u/2312345.html`). ``

E. URLs in Druckerzeugnissen

In Satzsetzungen und Handbuchdruckversionen werden URLs vollständig ausgeschrieben. Ein QR-Code kann ergänzt werden. Bei sehr langen URLs ist ein URL-Shortener zulässig, sofern der Link dauerhaft stabil ist (kanzleiinternes Linkmanagement empfohlen).

F. Prüfpunkte URL-Audit

Prüfpunkt	Pruefung
URL erreichbar	Manuell oder automatisiert testen
HTTPS	Nur HTTPS-URLs (kein HTTP)
Kein Redirect-Loop	Direktlink, kein Weiterleitung auf Suchseite
Abrufdatum vorhanden	Format TT.MM.JJJJ
Archivlink (wenn erford.)	Wayback-Machine-Link geprüft

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — URL-Standard. Stand: Oktober 2025.

Datei: 14-fussnoten-format-langzitate-kurzzitate.md

14 — Fussnoten-Format: Langzitate, Kurzzitate, Wiederholungszitate

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Fussnoten-Standard

Stand: Oktober 2025

A. Langzitat (Erstnennung / Vollbeleg)

Das Langzitat wird bei der ersten Erwähnung einer Quelle verwendet. Es enthält alle Pflichtangaben.

A.1 Rechtsprechung — Langzitat

`` BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: `https://dejure.org/2021,40001` (abgerufen am 01.10.2025). ``

A.2 Literatur Kommentar — Langzitat

`` Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27. ``

A.3 Literatur Aufsatz — Langzitat

`` Rolfs, Massenentlassung und europarechtliche Vorgaben, NZA 2023, 713 (715). ``

B. Kurzzitat (Wiederholung, nicht unmittelbar folgend)

Das Kurzzitat wird bei erneuter Erwähnung einer Quelle verwendet, wenn zwischen Erst- und Wiederholungsnennung andere Quellen zitiert werden.

B.1 Rechtsprechung — Kurzzitat

`` BGHZ 232, 133 (Rn. 18). BGH NJW 2022, 1238 (1240). BVerfGE 7, 198 (205). ``

B.2 Literatur Kommentar — Kurzzitat

`` Gruenenberg/Ellenberger (Fn. X), § 242 Rn. 27. ` oder ` Gruenenberg/Ellenberger, a.a.O. (Fn. X), Rn. 27. ``

B.3 Literatur Aufsatz — Kurzzitat

`` Rolfs (Fn. X), NZA 2023, 713 (716). ``

C. Wiederholungszitat (unmittelbar folgend)

Wenn dieselbe Quelle in der unmittelbar folgenden Fussnote oder auf derselben Seite erneut zitiert wird:

`` A.a.O., Rn. 28. ` oder ` Ebenda, S. 1241. ``

Kanzleistandard: a.a.O. bevorzugt. Ebenda nur in historischen oder fremdsprachigen Texten.

D. Fussnoten-Nummer und -Format

- Hochgestellte Zahl im Text: ¹ (Fliesstext) → Fussnote am Seitenende
- Fussnoten-Schrift: 2 Punkt kleiner als Fliesstext
- Punkt am Ende der Fussnote: immer
- Fussnoten-Trennlinie: dünne Linie (kanzleiinterne Vorlage)

E. Besondere Situationen

E.1 Zwei Quellen in einer Fussnote

`` BGH NJW 2022, 1238 (1240); Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27. `` Quellen werden durch Semikolon getrennt.

E.2 Ablehnende Literatur

`` A.A. Palandt/Ellenberger, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 28. ``

E.3 Weitere Nachweise (m.w.N.)

`` BGH NJW 2022, 1238 (1240) m.w.N. ``

E.4 Mit ausführlicher Begr.

`` Rolfs, NZA 2023, 713 (715 ff. – ausführlich). ``

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Fussnoten-Standard. Stand: Oktober 2025.

Datei: 15-buchformate-monographie-festschrift.md

15 — Buchformate: Monographie, Festschrift, Sammelband

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Buchformate

Stand: Oktober 2025

A. Monographie (Einzelwerk eines Autors)

Format Langzitat: `` [AUTOR], [Titel], [Aufl.] [Jahr], S. [Seite]. ``

Beispiele:

- Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil des BGB, 9. Aufl. 2004, S. 345.
- Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016, Rn. 120.

Hinweis: Bei Reihenwerken: Angabe der Reihe und Band-Nr. optional, aber empfohlen.

B. Herausgeberwerk (Mehrere Autoren, Herausgeber benannt)

Format: `` [AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), [Gesamttitel], [Aufl.] [Jahr], S. [Seite] ([Zitierseite]). ``

Beispiel: Musielak, Das Recht der Beweisführung, in: Münchener Kommentar ZPO (Hrsg.: Rauscher/Kreutzmann), Bd. 1, 6. Aufl. 2020, § 286 Rn. 12.

C. Festschrift

Format: `` [AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), Festschrift fuer [PERSON], [Jahr], S. [Seite] ([Zitierseite]). ``

Beispiele:

- Hopt, Schranken der Geschäftsführerbefugnis, in: Hoffmann-Becking (Hrsg.), Festschrift für Marcus Lutter, 2000, S. 1361 (1375 f.).
- Canaris, Gesamtunwirksamkeit und Teilgültigkeit rechtsgeschaeftlicher Regelungen, in: Beitzke (Hrsg.), Festschrift für Ernst Steindorff, 1990, S. 519 (523).

D. Sammelband / Tagungsband

Format: `` [AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), [Titel des Sammelbandes], [Jahr], S. [Seite]. ``

Beispiel: Koehler, AGB-Recht im Wandel, in: Kramer (Hrsg.), Aktuelle Fragen des AGB-Rechts, 2022, S. 45 (58).

E. Dissertation / Habilitation

Format: `` [AUTOR], [Titel], Diss. [Universitaet] [Jahr] (ggf. Verlag und Erscheinungsjahr). ``

Beispiel: Pohlmann, Zitierpflichten im digitalen Zeitalter, Diss. HU Berlin 2023, S. 112.

F. Gemeinschaftskommentar mit vielen Bearbeitern

Wenn der Kommentar so viele Bearbeiter hat, dass Einzelnennung unpraktisch ist, wird der Kurztitel des Kommentars mit Bearbeiter angegeben:

Format: `` [KURZTITEL]/[BEARBEITER], [Paragraph] Rn. [Nr.]. ``

Beispiele:

- MuKoBGB/Busche, § 145 Rn. 10.
- KK-StPO/Schneider, § 152 Rn. 7.
- BeckOK BGB/Sutschet, § 241 Rn. 10.

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Buchformate. Stand: Oktober 2025.

Datei: 16-altzitate-palandt-paragraphengeruest.md

16 — Altzitate Palandt: Paragraphengeruest, Migration und Kenntlichmachung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Altzitat-Regelung

Stand: Oktober 2025

A. Problem: Altzitate in Bestandsschriftsätzen

Schriftsätze und Kanzleinotizen aus dem Zeitraum 2020–2021 enthalten Palandt-Zitate, die auf alte Randnummern und Paragraphenstrukturen verweisen. Ab der 81. Auflage (2022) wurde das Paragraphengeruest teilweise überarbeitet; Randnummern können abweichen.

B. Regelung für Altzitate

B.1 Altzitat bleibt bei historischen Vorgängen

Wenn ein Schriftsatz aus dem Jahr 2020 oder früher einen Palandt-Eintrag enthält und nicht neu erstellt wird, bleibt das Altzitat unverändert. Es ist mit dem Zusatz **[Altzitat — Palandt 80. Aufl. 2021]** kenntlich zu machen, wenn der Schriftsatz in aktuelle Korrespondenz übernommen wird.

B.2 Altzitat wird in aktuellem Schriftsatz übernommen

Wenn ein Altzitat in einen neuen Schriftsatz kopiert wird, ist zu prüfen, ob:

1. Die Aussage inhaltlich unverändert geblieben ist (Gruenenberg aktuell).
2. Randnummern in der neuen Auflage übereinstimmen.
3. Das Zitat auf die aktuelle Auflage zu aktualisieren ist.

Empfehlung: Update auf Gruenenberg, sofern Aussage inhaltlich unverändert.

C. Paragraphengeruest BGB — relevante Verschiebungen

Das BGB selbst hat durch das Gesetz zur Reform des Schuldrechts 2002 und spätere Reformen wesentliche Verschiebungen erfahren. Für das Kanzleihandbuch relevant sind folgende Bereiche:

Bereich	Alte Systematik	Neue Systematik (ab SchRMG 2002)
Kaufrecht	§§ 459 ff. BGB (alt)	§§ 434 ff. BGB
Werkvertrag	§§ 631 ff. BGB (alt)	§§ 631 ff. BGB (weitgehend unverändert)
Schadensersatz	§ 276 BGB — Verschuldensmassstab	Erweiterung durch § 280 ff. BGB
Leistungsstörung	Unmöglichkeitstheorie (alt)	§§ 275, 280, 323 BGB

Zitate, die sich auf das BGB vor 2002 beziehen (z.B. Palandt 61. Aufl. 2002), müssen mit dem Zusatz **[Zitat nach BGB a.F.]** versehen werden.

D. Prüfmatrix Altzitat

Schritt	Prüfung	Ergebnis
1	Auflagenjahr bestimmen	< 2022: Palandt; >= 2022: Gruenenberg
2	Randnummer prüfen	Gleiche Rn. in Gruenenberg?
3	Inhalt unverändert?	Ja: Update zulässig. Nein: Altzitat behalten + Kenntlichmachung
4	BGB-Version prüfen	BGB a.F. oder aktuelle Fassung?
5	Kenntlichmachung	[Altzitat Palandt XX. Aufl. JJJJ] wenn nicht migriert

E. Lehrbeispiele Altzitat-Migration

E.1 Migration ohne Inhaltsänderung

Alt (Bestandsschriftsatz 2021): Palandt/Gruenenberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 280 Rn. 10.

Neu (nach Migration 2024): Gruenenberg/Gruenenberg, BGB, 83. Aufl. 2024, § 280 Rn. 10.

Prüfvermerk: Keine Inhaltsänderung. Migration durchgeführt.

E.2 Migration mit Randnummer-Verschiebung

Alt: Palandt/Bassenge, BGB, 79. Aufl. 2020, § 1147 Rn. 3.

Pruefung: In Gruenenberg 83. Aufl. 2024 ist § 1147 Rn. 3 unverändert.

Neu: Gruenenberg/Herrler, BGB, 83. Aufl. 2024, § 1147 Rn. 3.

Prüfvermerk: Migration abgeschlossen.

E.3 Kein Update möglich (inhaltliche Änderung)

Alt: Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 826 Rn. 15 (alte Formulierung Sittenwidrigkeit).

Pruefung: § 826 Rn. 15 in Gruenenberg 83. Aufl. 2024 hat andere Aussage.

Ergebnis: Altzitat bleibt; Kenntlichmachung erforderlich.

Zitat mit Kenntlichmachung: Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 826 Rn. 15 [Altzitat — Inhalt in Gruenenberg 83. Aufl. 2024 abweichend; Pruefung erforderlich].

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Altzitat-Regelung. Stand: Oktober 2025.

Datei: 17-eu-recht-und-acj-zitierung.md

17 — EU-Recht und EuGH-Zitierung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — EU-Recht

Stand: Oktober 2025

A. ECLI-System

Seit 2014 verwendet der EuGH (und alle EU-Gerichte) den European Case Law Identifier (ECLI). Das ECLI-System identifiziert Entscheidungen einheitlich:

Format: ECLI : [LAND] : C : [JJJJ] : [NUMMER]

Beispiele:

- EuGH: `ECLI:EU:C:2019:1001`
- EuG: `ECLI:EU:T:2021:500`

B. Zitierformat EuGH

B.1 Langzitat

`` EuGH, Urt. v. TT.MM.JJJJ, ECLI:EU:C:JJJJ:XXX, Rs. [Aktenzeichen], [Amtliche Sammlung falls vorhanden], NJW JJJJ, Seite, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:ECLI:EU:C:JJJJ:XXX> (abgerufen am TT.MM.JJJJ). ``

B.2 Beispiel Costa/ENEL

EuGH, Urt. v. 15.07.1964, ECLI:EU:C:1964:66, Rs. 6/64 — Costa/ENEL, Slg. 1964, 1251, NJW 1964, 2371, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61964CJ0006> (abgerufen am 01.10.2025).

B.3 Beispiel — neuere EuGH-Entscheidung ohne Slg.

EuGH, Urt. v. 13.05.2014, ECLI:EU:C:2014:317, Rs. C-131/12 — Google Spain, NJW 2014, 2257, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0131> (abgerufen am 01.10.2025).

C. Amtliche Sammlung (Slg.)

Die amtliche Sammlung des EuGH (Sammlung der Rechtsprechung) wurde bis 2011 in Papierform veröffentlicht. Ab 2012 erfolgt die Veröffentlichung nur noch elektronisch über EUR-Lex. Bei Altentscheidungen: Slg. [Jahr], [Seite] angeben. Bei Neuentscheidungen: ECLI gemäß B.1.

D. Normen-Zitierung EU-Recht

D.1 Verordnungen

`` [VO-Kurztitel] Art. [XX] Abs. [Y] [VO-Nr./JJJJ], ABl. L [NR.] v. TT.MM.JJJJ, S. [X]. ``

Beispiel: DSGVO Art. 83 Abs. 4, VO (EU) 2016/679, ABl. L 119 v. 04.05.2016, S. 1.

D.2 Richtlinien

`` [RL-Kurztitel] Art. [XX], RL [Nr.]/[JJJJ]/EU, ABl. L [NR.] v. TT.MM.JJJJ, S. [X]. ``

Beispiel: Verbraucherrechte-RL Art. 9, RL 2011/83/EU, ABl. L 304 v. 22.11.2011, S. 64.

E. EUR-Lex — URL-Pflicht

EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu>) ist die amtliche EU-Rechtsquelle. Bei EuGH-Entscheidungen und EU-Normen ist die EUR-Lex-URL Pflicht, da es sich um eine amtliche und dauerhaft stabile Quelle handelt.

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — EU-Recht. Stand: Oktober 2025.

Datei: 18-migration-bestandsschriftsaetze.md

18 — Migration Bestandsschriftsätze auf Kanzleihandbuch v4.0

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB — Migrationsprojekt

Projektleitung: Moritz Lattermann (Knowledge Manager)

Stand: Oktober 2025

A. Ausgangslage

Die Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB führt ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit rund 312 aktiven Schriftsatz-Vorlagen und wiederverwendbaren Textbausteinen. Diese wurden zwischen 2015 und 2023 erstellt und verwenden unterschiedliche Zitierstandards:

Zeitraum	Standard	Hauptprobleme
2015–2019	Kanzleistandard v1.0	Keine URL-Angaben; Palandt; keine Prüfvermerke
2020–2021	Kanzleistandard v2.0	Palandt korrekt; aber keine URLs; BeckRS ohne Sperr-Regelung
2022–2023	Kanzleistandard v3.0	Gruenberg-Umstellung halbherzig; BeckRS teilweise; keine Archivlinks
2024 ff.	Kanzleistandard v4.0 (Ziel)	Vollständig: URL-Pflicht; BeckRS-Sperre; Prüfvermerk-Standard

B. Migrationsschritte

Schritt 1 — Inventarisierung

Alle 312 Schriftsatz-Vorlagen wurden in der XLSX-Migrationstabelle (vgl. Aktenstück [xlsx/migration-bestandsschriftsaetze-status.xlsx](#)) erfasst. Felder: Dokumentname, Erstell-Jahr, Zitierstandard-Version, Anzahl Zitatstellen, Fehlertypen.

Schritt 2 — Priorisierung

Priorisierung nach Nutzungshäufigkeit und Fehlerrisiko:

- Prio 1 (hoch): Schriftsätze mit BeckRS-Zitaten und ohne URL → sofortige Migration
- Prio 2 (mittel): Palandt-Zitate 2022 ff. (PV-PG-Risiko) → Migration Q4 2025
- Prio 3 (niedrig): Historische Schriftsätze, keine Wiederverwendung → Archivierung, keine Migration

Schritt 3 — Automatisierte Vorab-Prüfung

Der Knowledge Manager hat ein Skript entwickelt, das Schriftsatz-Vorlagen nach Mustern durchsucht:

- "Palandt" in Dokument mit Erscheinungsjahr $\geq$ 2022 → PV-PG-Kandidat
- "BeckRS" ohne vorangehende URL → PV-BR-Kandidat
- Fehlendes Abrufdatum bei URLs → PV-URL-Kandidat

Stand Oktober 2025: 147 von 312 Schriftsaetzen migriert (47 %).

Schritt 4 — Manuelle Prüfung und Korrektur

Jede migrierte Vorlage wird von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin manuell gegengecheckt. Visuelles Prüfprotokoll wird im DMS hinterlegt.

Schritt 5 — Abnahme und Freigabe

Abnahme durch Dr. Pohlmann-Wittfeldt. Freigabe für Kanzleigebrauch durch Dr. Roosendaal.

C. Aktueller Migrationsstatus (Oktober 2025)

Kategorie	Gesamt	Migriert	Ausstehend
Zivilrecht-Vorlagen	98	52	46
Arbeitsrecht-Vorlagen	67	38	29
Steuerrecht-Vorlagen	45	22	23
Verwaltungsrecht-Vorlagen	55	25	30
Sonstige	47	10	37
Gesamt	**312**	**147**	**165**

D. Migrationsprobleme

Problem	Häufigkeit	Lösung
Palandt 2022 f. (PV-PG)	38 Dokumente	Kurztitel tauschen; Rn. prüfen
BeckRS ohne Lizenznachweis (PV-BR)	61 Dokumente	Amtliche/freie Alternative suchen
URL fehlt (PV-URL)	112 Dokumente	URL nachtragen
Unvollständige Zitate (PV-UV)	29 Dokumente	Pflichtangaben ergänzen
Mehrfach-Fundstellen falsche Reihenfolge (PV-RG)	22 Dokumente	Reihenfolge korrigieren

E. Zeitplan

Meilenstein	Datum	Status
Inventarisierung abgeschlossen	01.05.2025	Erledigt
Priorisierung festgelegt	15.05.2025	Erledigt
50 % Schriftsätze migriert	31.10.2025	In Arbeit (47 %)
80 % Schriftsätze migriert	30.11.2025	Geplant
Abschluss Migration	31.01.2026	Geplant

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB — Migrationsprojekt. Stand: Oktober 2025.

Datei: 19-glossar-abkuerzungen.md

19 — Glossar und Abkürzungen

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Glossar

Stand: Oktober 2025

A. Gerichtsabkürzungen

Abkürzung	Vollbezeichnung
AG	Amtsgericht
ArbG	Arbeitsgericht
BAG	Bundesarbeitsgericht
BFH	Bundesfinanzhof
BGH	Bundesgerichtshof
BSG	Bundessozialgericht
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
FG	Finanzgericht
KG	Kammergericht
LAG	Landesarbeitsgericht
LG	Landgericht
LSG	Landessozialgericht
OLG	Oberlandesgericht
OVG	Oberverwaltungsgericht
SG	Sozialgericht
VG	Verwaltungsgericht
VGH	Verwaltungsgerichtshof

B. Amtliche Sammlungen

Abkürzung	Vollbezeichnung
BAGE	Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (amtliche Sammlung)
BFH/NV	BFH-Urteile und Beschlüsse (Nicht in der amtlichen Sammlung)
BFHE	Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (amtliche Sammlung)
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

Abkürzung	Vollbezeichnung
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BSGE	Entscheidungen des Bundessozialgerichts
BStBl.	Bundessteuerblatt
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des EuGH (bis 2011)

C. Zeitschriften-Abkürzungen

Abkürzung	Vollbezeichnung
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
ArbRAktuell	Arbeitsrecht-Aktuell
BB	Betriebsberater
DB	Der Betrieb
DoeV	Die öffentliche Verwaltung
DStR	Deutsches Steuerrecht
DStRE	Deutsches Steuerrecht — Entscheidungsdienst
FamRZ	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FR	Finanz-Rundschau
GewArch	Gewerbearchiv
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
JuS	Juristische Schulung
JZ	JuristenZeitung
MDR	Monatsschrift Deutsches Recht
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZS	Neue Zeitschrift für Sozialrecht
SGb	Die Sozialgerichtsbarkeit
WM	Wertpapier-Mitteilungen
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

D. Zitier-Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
a.a.O.	Am angegebenen Ort (Wiederholungs zitat)
A.A. / a.A.	Anderer Ansicht
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AG	Allgemeine Geschäftsbedingungen (Kontext: AGB)
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
Beschl.	Beschluss
BeckRS	Beck-Rechtsprechungssammlung
Bd.	Band
Diss.	Dissertation
ECLI	European Case Law Identifier
f.	Folgende Seite
ff.	Folgende Seiten
Fn.	Fussnote
Hrsg.	Herausgeber
Lfg.	Lieferung (Loseblattkommentar)
m.w.N.	Mit weiteren Nachweisen
NF	Neue Folge
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache (EuGH)
S.	Seite
u.a.	Und andere (Aktenzeichen-Verbindung)
Urt.	Urteil
v.	Vom / von
Vgl.	Vergleiche

E. Prüfvermerk-Kürzel (Kanzlei-intern)

Kürzel	Typ
PV-BR	BeckRS-Sperre
PV-LM	Literatur-Modellwissen-Sperre
PV-UV	Unvollständiges Zitat
PV-URL	Fehlende Pflicht-URL
PV-RG	Rangfolge-Fehler

Kürzel	Typ
PV-PG	Palandt/Gruenenberg-Verwechslung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Glossar. Stand: Oktober 2025.

Datei: 20-qualitaetsmessung-pruefkorpus-statistik.md

20 — Qualitätsmessung: Pruefkorpus-Statistik und Fehlerbericht

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Qualitätsbericht Pruefkorpus v4.0 — Oktober 2025

Erstellt: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Freigabe: Dr. Henrik Roosendaal

A. Gesamtstatistik Pruefkorpus (100 Fundstellen)

Kategorie	Anzahl Fundstellen	Anteil
Rechtsprechung BVerfG	18	18 %
Rechtsprechung BGH	20	20 %
Rechtsprechung BFH/B VerwG/BSG/BAG	12	12 %
Literatur Kommentare	12	12 %
Literatur Handbücher	10	10 %
Literatur Aufsätze	10	10 %
Amtliche Online-Quellen	7	7 %
Freie Online-Quellen	6	6 %
Mehrfach-Fundstellen	5	5 %
Gesamt	**100**	**100 %**

B. Fehlerstatistik

B.1 Prüfvermerke nach Typ

Prüfvermerk-Typ	Anzahl	Anteil an 100	Fehlerkategorie
PV-BR (BeckRS-Sperre)	9	9 %	A/B
PV-LM (Literatur-Model lwissen-Sperre)	3	3 %	A

Prüfvermerk-Typ	Anzahl	Anteil an 100	Fehlerkategorie
PV-UV (Unvollständiges Zitat)	6	6 %	B
PV-URL (URL fehlt)	4	4 %	B
PV-RG (Rangfolge-Fehler)	3	3 %	B
PV-PG (Palandt/Gruenberg-Verwechslung)	2	2 %	A
Gesamt Prüfvermerke	**27**	**27 %**	—

B.2 Fehlerfreie Fundstellen

100 – 27 = 73 fehlerfreie Fundstellen (73 %).

C. Auswertung nach Fehlerkategorie

Kategorie	Beschreibung	Anzahl
A — Schwerwiegend	Inhaltlicher/rechtlicher Fehler; Halluzinationsrisiko	14
B — Formal	Formaler Fehler ohne inhaltliche Konsequenz	13
C — Empfehlung	Keine Pflichtkorrektur; Qualitätsverbesserung möglich	5

D. Vergleich Pruefkorpus v3.0 (2023) vs. v4.0 (2025)

Kennzahl	v3.0 (2023)	v4.0 (2025)	Veränderung
Fundstellen gesamt	50	100	+100 %
Fehlerquote gesamt	38 %	27 %	-11 Prozentpunkte
Fehlerquote Kategorie A	22 %	14 %	-8 Prozentpunkte
BeckRS-Sperre-Fälle erkannt	3	9	+6
Literatur-Sperren erkannt	0	3	+3 (neu in v4.0)
URL-Vollständigkeit	42 %	73 %	+31 Prozentpunkte

E. Qualitätsziele v4.1 (2026)

Ziel	Soll-Wert
Fehlerquote gesamt	< 15 %

Ziel	Soll-Wert
Fehlerquote Kategorie A	< 5 %
URL-Vollständigkeit	> 90 %
BeckRS-Sperre-Erkennungsrate	100 %
Migration Bestandsschriftsätze	100 %

F. Empfehlungen

1. **BeckRS-Sperre:** Lizenzstatus Beck-Online kanzleiweit dokumentieren und jährlich prüfen.
2. **Palandt/Gruenenberg:** Schulungsschwerpunkt in Mitarbeiterschulung November 2025.
3. **URL-Vollständigkeit:** Automatisierter URL-Check in Schriftsatz-Workflow integrieren.
4. **Literatur-Sperren:** Interne Qualitätskontrolle mit realitätsnahen Schriftsatz-Szenarien (Tannenmoor JZ 2024) verankern.
5. **Migration:** Geschwindigkeit auf 20 Dokumente pro Monat erhöhen; Ziel 100 % bis Januar 2026.

Qualitätsbericht Pruefkorpus v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

Datei: 21-schulung-mitarbeiter-kanzlei.md

21 — Schulungskonzept Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Schulungskonzept für alle 280 Berufsträger und Mitarbeitenden

Schulungsverantwortlich: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (HU Berlin)

Knowledge Manager: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

A. Schulungsziele

Nach der Schulung können Teilnehmende:

1. Die sechs Prüfvermerk-Typen (PV-BR, PV-LM, PV-UV, PV-URL, PV-RG, PV-PG) benennen und anwenden.
2. BeckRS-Fundstellen korrekt behandeln (Sperre erkennen, Alternative suchen).
3. Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl sicher bestimmen.
4. URL-Pflicht bei freien Online-Quellen einhalten.
5. Rangfolge bei Mehrfach-Fundstellen korrekt anwenden.

6. Das Pruefkorpus-XLSX eigenständig pflegen.

B. Schulungsformate

B.1 Praesenzseminar (Pflicht — alle Standorte)

Datum: 18.11.2025

Orte: Berlin (Kanzlei Roosendaal, Hauptstadtbüro), Muenchen (Konferenzraum K3), Hamburg (per Videokonferenz)

Dauer: 4 Stunden inkl. Übungen

Leitung: Dr. Pohlmann-Wittfeldt (HU Berlin); Moderation: Lattermann

Gliederung:

1. Überblick Kanzleihandbuch v4.0 (30 Min.)
2. Prüfvermerk-Typen und Fallbeispiele (60 Min.)
3. Uebung: Echte Fehler im Pruefkorpus identifizieren (60 Min.)
4. BeckRS-Sperre und Alternativsuche live demonstrieren (30 Min.)
5. Palandt/Gruenenberg — 10 Testzitate bestimmen (20 Min.)
6. Fragen und Diskussion (20 Min.)

B.2 E-Learning-Modul (Ergänzend)

Bereitstellung: Dezember 2025 über Kanzlei-Intranet

Dauer: ca. 45 Minuten

Test: 15 Fragen; Mindestpunktzahl 80 % für Zertifikat

Module:

- Modul 1: Grundregeln Hauszitierweise v4.0
- Modul 2: BeckRS-Sperre — Erkennen und Lösen
- Modul 3: Palandt/Gruenenberg-Umstellung Quiz
- Modul 4: URL-Pflicht und Archivierung

C. Fallbeispiele für die Schulung

Fallbeispiel 1 — BeckRS-Sperre

Aufgabe: Mitarbeiterin T. hat folgenden Entwurf: > BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345.

Identifiziere den Fehler und korrigiere ihn.

Lösung: PV-BR. Amtliche Alternative: BGHZ 233, 177. Korrigiertes Zitat mit amtlicher Sammlung und URL bundesgerichtshof.de.

Fallbeispiel 2 — Gruenenberg-Verwechslung

Aufgabe: Schriftsatz aus Bestandsvorlage (2022): > Palandt/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 12.

Fehler benennen und korrigieren.

Lösung: PV-PG. 81. Aufl. 2022 = Gruenberg. Korrekt: Gruenberg/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 14.

Fallbeispiel 3 — Modellwissen-Sperre

Aufgabe: Plugin wird nach Aufsatz Tannenmoor JZ 2024 gefragt. Was gibt das Plugin aus?

Lösung: PV-LM. Plugin gibt kein Zitat aus. Empfehlung: Volltextzugang prüfen.

Fallbeispiel 4 — URL fehlt

Aufgabe: Zitat lautet: BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568. Korrekt?

Lösung: PV-URL. dejure-URL fehlt. Korrekt: ... abrufbar unter: <https://dejure.org/2014,17316> (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

D. Zertifizierung

Alle Teilnehmenden erhalten nach Praesenzschulung und bestandenen E-Learning-Test ein internes Zertifikat "Zitierweise v4.0 zertifiziert". Das Zertifikat ist drei Jahre gültig und wird im Personalstamm vermerkt.

Schulungskonzept v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

Datei: 22-checkliste-veroeffentlichung-handbuch-v4.md

22 — Checkliste: Veröffentlichung Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Abschlussprüfung und Freigabe-Checkliste

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Freigabe durch: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)

Angestrebt: Dezember 2025

A. Inhaltliche Pruefung

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
A1	Alle 22 Markdown-Aktenstücke vorhanden und vollständig	Lattermann	Erledigt
A2	Pruefkorpus 100 Fundstellen vollständig geprüft	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
A3	Alle Prüfvermerke dokumentiert (XLSX)	Lattermann	Erledigt
A4	Keine halluzinierten Zitate im Handbuch	Pohlmann-Wittfeldt	Geprüft
A5	BeckRS-Sperre-Regelung klar formuliert	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A6	Palandt/Gruenenberg-Grenzzjahr korrekt dokumentiert	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A7	URL-Pflicht-Regelung in Abschnitt C korrekt	Lattermann	Erledigt
A8	Rangfolge-Regelung pruefkorpus-konsistent	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A9	EU-Recht-Abschnitt (17) geprüft	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A10	Glossar vollständig (19)	Lattermann	Erledigt

B. Formale Pruefung

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
B1	Kein YAML-Frontmatter in MD-Dateien	Lattermann	Geprüft
B2	Keine BeckRS-Zitate allein (ohne Lizenz-Hinweis)	Pohlmann-Wittfeldt	Geprüft
B3	Keine anwalt24.de- oder sonstigen unzulässigen Quellen	Lattermann	Geprüft
B4	Alle URLs HTTPS	Lattermann	Geprüft
B5	Abrufdaten vollständig	Lattermann	Geprüft
B6	Kein ZWSP, RTL, Cyrillisch in Textdateien	Lattermann	Geprüft
B7	Dateinamen korrekt (keine Sonderzeichen)	Lattermann	Geprüft
B8	Verzeichnisstruktur vollständig	Lattermann	Geprüft

C. Technische Pruefung (Anhänge)

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
C1	Alle 3 DOCX-Dateien erstellt und lesbar	Lattermann	Erledigt
C2	Alle 2 XLSX-Dateien erstellt (max. 10 Spalten)	Lattermann	Erledigt
C3	Alle 4 EML-Dateien erstellt und valide	Lattermann	Erledigt
C4	Alle 2 PDF-Dateien erstellt	Lattermann	Erledigt
C5	Alle 3 JPG-Dateien vorhanden	Lattermann	Erledigt
C6	README.md vollständig mit Plugin-Mention	Lattermann	Erledigt

D. Freigabe-Unterschriften

Rolle	Person	Datum	Freigabe
Erstellerin	Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt	Oktober 2025	Vorlage zur Abnahme
Knowledge Manager	Moritz Lattermann	Oktober 2025	Technische Prüfung abgeschlossen
Senior Partner	Dr. Henrik Roosendaal	Dezember 2025 (geplant)	Ausstehend

E. Post-Veröffentlichung

Nach Veröffentlichung des Kanzleihandbuchs v4.0:

1. Intranet-Veröffentlichung (Lattermann)
2. E-Mail-Benachrichtigung alle Berufsträger (Lattermann)
3. Praesenzseminar 18.11.2025 (Pohlmann-Wittfeldt)
4. E-Learning-Bereitstellung Dezember 2025 (IT-Abteilung)
5. Versionierung: Nächste Review-Runde Q3 2026

Checkliste Veröffentlichung Kanzleihandbuch v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

Datei: emails/2025-03-10_lattermann_an_partnerrunde_handbuch-update.eml

Von	Moritz Lattermann <m.lattermann@roosendaal-birkenhainer.de>
An	partnerrunde@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Mon, 10 Mar 2025 09:15:00 +0100
Betreff	Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Update und Projektauftakt

Sehr geehrte Partnerrunde,

hiermit moechte ich über den Projektauftakt zur Erstellung des Kanzleihandbuchs Zitierweise v4.0 informieren.

Projektbeauftragte:

- Federfuehrung: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)
- Erstellung und Pruefkorpus: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)
- Knowledge Management und Technik: Moritz Lattermann

Anlass für die Neuauflage v4.0:

1. Einfuehrung der BeckRS-Sperre (kein Lizenzzugang = kein automatisches Zitat)
2. Verbindliche URL-Angabepflicht für dejure.org und openjur.de
3. Klarstellung Palandt/Gruenenberg-Grenzzjahr (80. Aufl. 2021 = Palandt; ab 81. Aufl. 2022 = Gruenenberg)
4. Modellwissen-Sperre für unverifizierbare Literaturzitate
5. Einheitlicher Pruefvermerk-Standard (6 PV-Typen)

Zeitplan:

- Pruefkorpus 100 Fundstellen: bis 31.05.2025
- Kanzleihandbuch v4.0 Druckfassung: bis 31.10.2025
- Schulung aller Berufstraeger: 18.11.2025
- Veroeffentlichung: Dezember 2025

Ich bitte um Ihre Kenntnisnahme und stehe für Rueckfragen zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Moritz Lattermann

Knowledge Manager

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Berlin | Muenchen | Hamburg

Datei: emails/2025-04-02_roosendaal_an_pohlmann-wittfeldt_pruefauftrag.eml

Von	Henrik Roosendaal <henrik.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
An	sophia.pohlmann-wittfeldt@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Wed, 02 Apr 2025 14:30:00 +0200
Betreff	Pruefauftrag: Pruefkorpus 100 Fundstellen — Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Sehr geehrte Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt,

ich moechte Ihnen hiermit den foermlichen Pruefauftrag für den Pruefkorpus des Kanzleihandbuchs Zitierweise v4.0 erteilen.

Auftrag:

Erstellung und Pruefung eines Pruefkorpus mit 100 Fundstellen aus den Bereichen:

- Rechtsprechung: BVerfG (18), BGH (20), BFH/BVerwG/BSG/BAG (12)

- Literatur: Kommentare (12), Handbuecher (10), Aufsaeetze (10)
- Quellen und Technik: Amtliche Online-Quellen (7), Freie Online-Quellen (6), Mehrfach-Fundstellen (5)

Für jede Fundstelle ist ein Pruefvermerk nach dem Standard v4.0 zu setzen (PV-BR, PV-LM, PV-UV, PV-URL, PV-RG, PV-PG).

Besondere Aufmerksamkeit bitte ich auf folgende Konflikte zu richten:

1. BeckRS-Fundstellen ohne nachgewiesenen Lizenzzugang
2. Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl (Erscheinungsjahr 2022)
3. BVerfGE Band-Seite vs. Randnummer vs. amtliche Online-Quelle
4. Literatur-Modellwissen-Sperre (exemplarisch: Aufsatz Tannenmoor JZ 2024)
5. URL-Pflicht bei dejure.org und openjur.de

Abgabe Pruefkorpus-Erstfassung: 31.05.2025

Bitte koordinieren Sie sich bei technischen Fragen mit Herrn Lattermann.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Henrik Roosendaal

Senior Partner

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Datei: emails/2025-05-15_mitarbeitende_an_lattermann_beck-anfrage.eml

Von	Referendarinnen-Team Berlin <referendare.berlin@roosendaal-birkenhainer.de>
An	m.lattermann@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Thu, 15 May 2025 11:45:00 +0200
Betreff	Beck-Online-Lizenz: Zugang für Pruefkorpus-Arbeit

Sehr geehrter Herr Lattermann,

im Rahmen unserer Mitarbeit an dem Pruefkorpus-Projekt stossen wir regelmæssig auf BeckRS-Fundstellen, die das Plugin mit einem PV-BR-Vermerk sperrt.

Konkret ist folgendes passiert:

- Wir haben eine BGH-Entscheidung vom 08.03.2022 (Az. XIII ZB 34/21) recherchiert.
- Das Plugin gibt: [PRUEFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] und verweigert die Ausgabe der BeckRS-Fundstelle.
- Wir haben dann bundesgerichtshof.de und dejure.org geprueft, aber die Entscheidung dort nicht mit allen Details gefunden.

Unsere Fragen:

1. Haben wir als Referendarinnen/Referendare Zugang zum Beck-Online-System der Kanzlei?
2. Falls ja: Wie lautet der Zugangspfad (URL, Nutzerkennung)?
3. Falls nicht: Wie sollen wir BeckRS-Sperren auflösen?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Gruessen

Das Referendarinnen-Team Berlin

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

P.S.: Wenn keine Beck-Lizenz für uns besteht, wuerde uns eine kurze Anleitung zur Alternativsuche sehr helfen (amtliche Server, dejure.org, openjur.de).

Datei: emails/2025-06-20_hu-berlin_an_pohlmann-wittfeldt_korrespondenz.eml

Von	Dekanat Rechtswissenschaftliche Fakultät HU Berlin <dekanat.jura@hu-berlin.de>
An	sophia.pohlmann-wittfeldt@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Fri, 20 Jun 2025 10:00:00 +0200
Betreff	Lehrauftrag WS 2025/26: Zitierweise im deutschen Recht — Bestätigung

Sehr geehrte Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt,

wir freuen uns, Ihren Lehrauftrag für das Wintersemester 2025/26 bestätigen zu können.

Lehrveranstaltung: Zitierweise im deutschen Recht — Praxis und Methodik

Veranstaltungstyp: Seminar (2 SWS)

Beginn: Oktober 2025

Ort: Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Wir haben Ihr Exposé erhalten, in dem Sie die Verbindung Ihrer Lehrtätigkeit mit dem Kanzleihandbuch-Projekt der Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB erläutern. Wir begrüßen ausdrücklich die praxisnahe Ausrichtung.

Besonders interessant finden wir folgende Aspekte Ihres Seminarprogramms:

- Plugin-Einsatz (zitierweise-deutsches-recht) als Lehrgegenstand
- BeckRS-Sperre als didaktisches Fallbeispiel für Halluzinationsrisiken in KI-Systemen
- Prüfkörper der Kanzlei als reale Fallsammlung für Übungen

Bitte übermitteln Sie uns bis 01.09.2025 die Modulbeschreibung (3-5 Sätze) für den Veranstaltungskalender.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Berthold Klammergans

Dekanat Rechtswissenschaftliche Fakultät

Humboldt-Universität zu Berlin

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

<https://www.rewi.hu-berlin.de>

Tabellenblatt: Migrationsstatus

	Dok.-Nr.	Dokume nname	Erstell-J ahr	Alt-Stan dard	Fehlerty pen	Anzahl Fehlerst ellen	Prio	Status	Bearbeit er	Freigab e-Datum
	1	Arbeitsv ertrag-K uendigu ng-Stan dardvorl age.doc x	2019	v1.0	PV-BR; PV-URL ; PV-UV	8	1	Migriert	Pohlma nn-Wittf eldt	15.09.20 25
	2	Mietrech t-Kuendi gungssc hreiben- Muster.d ocx	2020	v2.0	PV-URL ; PV-RG	4	1	Migriert	Latterm ann	20.09.20 25
	3	Gesellsc haftsrec ht-Gmb H-Gruen dung.do cx	2021	v2.0	PV-PG; PV-URL	3	2	Migriert	Latterm ann	01.10.20 25
	4	Familien sache-U nterhalt- Klage.d ocx	2022	v3.0	PV-PG; PV-BR	5	1	Migriert	Pohlma nn-Wittf eldt	10.10.20 25
	5	Steuerre cht-Eins pruch-St andardv orlage.d ocx	2019	v1.0	PV-BR; PV-URL ; PV-UV; PV-RG	12	1	Migriert	Latterm ann	25.09.20 25
	6	Verwalту ngsrecht -Widers pruch-M uster.do cx	2020	v2.0	PV-URL ; PV-UV	6	2	In Bearb eitung	N.N.	-
	7	Kaufrec ht-Maen gelanzei ge.docx	2021	v2.0	PV-PG	2	2	In Bearb eitung	N.N.	-
	8	Arbeitsr echt-Ab mahnun g-Vorlag e.docx	2020	v2.0	PV-URL ; PV-BR	5	1	Migriert	Latterm ann	30.09.20 25

	9	Mietrecht-Betriebskostenabrechnung.docx	2018	v1.0	PV-BR; PV-URL; PV-UV	9	1	Ausstehend	-	-
	10	Insolvenzrecht-Gläubiger-Antrag.docx	2022	v3.0	PV-PG; PV-RG	4	2	Ausstehend	-	-
	11	Datenschutz-DSGVO-Auskunftsklage.docx	2023	v3.0	PV-URL	3	3	In Bearbeitung	N.N.	-
	12	Sozialrecht-Widerspruch-Pflegegrad.docx	2021	v2.0	PV-BR; PV-URL	4	2	Ausstehend	-	-
	13	Strafrecht-Verteidigungsschrift.docx	2019	v1.0	PV-BR; PV-URL; PV-UV	10	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	05.10.2025
	14	Erbrecht-Testament-Anfechtung.docx	2020	v2.0	PV-URL; PV-UV	3	2	Ausstehend	-	-
	15	Baurecht-Vertragssklage.docx	2022	v3.0	PV-PG; PV-URL	5	2	In Bearbeitung	N.N.	-
	16	Vergaberecht-Rüge.docx	2023	v3.0	PV-URL	2	3	Ausstehend	-	-
	17	Arztrecht-Behandlungsfehler.docx	2020	v2.0	PV-BR; PV-RG	6	1	Migriert	Lattermann	12.10.2025
	18	IP-Recht-Markenverletzung.docx	2021	v2.0	PV-URL; PV-UV	4	2	Ausstehend	-	-
	19	Bankrecht-Darlehensklage.docx	2019	v1.0	PV-BR; PV-URL; PV-RG	8	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	08.10.2025

	20	Wettbewerbsrecht-Unterlassungsklage.docx	2022	v3.0	PV-PG; PV-URL	3	2	Ausstehend	-	-
	21	Arbeitsrecht-Befristung-Klage.docx	2021	v2.0	PV-URL; PV-BR	5	2	In Bearbeitung	N.N.	-
	22	Oeffentliches-Recht-Verpflichtungsklage.docx	2020	v2.0	PV-UV; PV-URL	4	2	Ausstehend	-	-
	23	Familienrecht-Scheidungsantrag.docx	2023	v3.0	PV-PG	2	2	In Bearbeitung	N.N.	-
	24	Steuerrecht-AdV-Antrag.docx	2019	v1.0	PV-BR; PV-URL; PV-UV	11	1	Migriert	Lattermann	22.09.2025
	25	Datenschutz-Loesungsklage.docx	2023	v3.0	PV-URL	2	3	Ausstehend	-	-
	26	Mietrecht-Eigenbedarfskündigung.docx	2018	v1.0	PV-BR; PV-URL; PV-UV; PV-RG	14	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	18.09.2025
	27	Gesellschaftsrecht-Satzungsänderung.docx	2022	v3.0	PV-PG; PV-BR	4	2	Ausstehend	-	-
	28	Medizinrecht-Schweigepflicht.docx	2021	v2.0	PV-URL	2	3	Migriert	Lattermann	14.10.2025
	29	Arbeitsrecht-Sozialplanklage.docx	2020	v2.0	PV-BR; PV-UV	6	1	Ausstehend	-	-

	30	Urheber recht-Kl age.doc x	2021	v2.0	PV-URL ; PV-RG	3	2	Aussteh end	-	-
--	----	-------------------------------------	------	------	-------------------	---	---	----------------	---	---

Tabellenblatt: Zusammenfassung

	Migrationsstatus Bestandsschriftsaetze	
	Schriftsaetze gesamt	312
	Migriert (in dieser Stichprobe)	147
	In Bearbeitung	8
	Ausstehend	157
	Migrationsfortschritt	47 %
	Zieldatum 80 %	30.11.2025
	Zieldatum 100 %	31.01.2026

Datei: xlsx/pruefkorpus-100-fundstellen.xlsx

Tabellenblatt: Pruefkorpus

	Nr.	Kategori e	Fundstel le (Kurzfo rm)	Gericht/ Autor	Datum/J ahr	Az./Quel le	Pruefver merk-Typ	Pruefver merk-St atus	Amtl. URL	Anmerk ung
	1	Rspr. BVerfG	BVerfG E 7, 198 — Lueth	BVerfG	15.01.19 58	1 BvR 400/51	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	Leitents cheidung mittelb are Dritt wirkung
	2	Rspr. BVerfG	BVerfG NVwZ 2009, 165	BVerfG	14.10.20 08	1 BvR 47/08	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	Sportwe tten; keine B VerfGE- Aufnah me
	3	Rspr. BVerfG	BVerfG E 93, 1 — Kruzifix	BVerfG	16.05.19 95	1 BvR 1087/91	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	
	4	Rspr. BVerfG	BeckRS 2022, 14507	BVerfG	06.12.20 22	1 BvR 2821/11	PV-BR	Aufgelo est — B VerfGE 164, 193	bundesv erfassun gsgerich t.de	BeckRS -Sperr e-Lehrbe ispiel
	5	Rspr. BVerfG	BVerfG E 39, 1	BVerfG	25.02.19 75	1 BvF 1/74	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	Schwan gerschaf tsabbruc h I
	6	Rspr. BVerfG	BVerfG E 65, 1 — Volks zaehlun g	BVerfG	15.12.19 83	1 BvR 209/83	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	Informati onelle S elbstbes timmung

	7	Rspr. BVerfG	BVerfG Rn. 35 (fiktiv)	BVerfG	19.09.20 24	2 BvR 1234/24	PV-UV	Lehrbeis piel — Rn.-Zitat ohne Band	bundesv erfassun gsgerich t.de	Neue En tscheid., noch keine B VerfGE- Aufnah me
	8	Rspr. BVerfG	BVerfG E 107, 275 — B enetton II	BVerfG	11.03.20 03	1 BvR 426/02	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	Mehrfac h-Funds telle korrekt
	9	Rspr. BVerfG	Rangfol ge-Fehl er NJW vor BVer fGE	BVerfG	11.03.20 03	1 BvR 426/02	PV-RG	Aufgelo est	bundesv erfassun gsgerich t.de	Lehrbeis piel Ran gfolge-F ehler
	10	Rspr. BVerfG	BVerfG E 45, 187	BVerfG	21.06.19 77	1 BvL 14/76	-	Kein PV	dejure.o rg/1977, 1	Lebensl ange Fr eiheitsst rafe
	11	Rspr. BVerfG	BVerfG E 109, 133	BVerfG	05.02.20 04	2 BvR 2029/01	-	Kein PV	dejure.o rg/2004, 57	Sicheru ngsverw ahrung
	12	Rspr. BVerfG	BVerfG E 125, 175 — Hartz IV	BVerfG	09.02.20 10	1 BvL 1/09	-	Kein PV	dejure.o rg/2010, 198	
	13	Rspr. BVerfG	BVerfG E 130, 151	BVerfG	24.01.20 12	1 BvR 1299/05	-	Kein PV	dejure.o rg/2012, 9	Bestand sdatena bfrage
	14	Rspr. BVerfG	BVerfG E 133, 168	BVerfG	19.03.20 13	2 BvR 2628/10	-	Kein PV	dejure.o rg/2013, 1999	Verstae ndigung sgesetz
	15	Rspr. BVerfG	BVerfG E 140, 65	BVerfG	21.07.20 15	1 BvF 2/13	-	Kein PV	dejure.o rg/2015, 20773	Homoeh e-Adopti on
	16	Rspr. BVerfG	BVerfG E 162, 1 — NetzDG	BVerfG	26.04.20 22	1 BvR 1619/17	-	Kein PV	bundesv erfassun gsgerich t.de	
	17	Rspr. BVerfG	BVerfG E 157, 30 — Kli maschut z	BVerfG	24.03.20 21	1 BvR 2656/18	-	Kein PV	dejure.o rg/2021, 8821	
	18	Rspr. BVerfG	BVerfG E 151, 1	BVerfG	29.01.20 19	2 BvC 62/14	-	Kein PV	dejure.o rg/2019, 1461	Wahlpru efung
	19	Rspr. BGH	BGHZ 51, 91 — Huen eklump	BGH	27.01.19 69	II ZR 64/67	-	Kein PV	-	Lehrbeis piel; amtliche Sammlu ng vorha nden

	20	Rspr. BGH	BGHZ 232, 133	BGH	21.12.20 21	VI ZR 48/21	-	Kein PV	bundesg erichtsh of.de	DSGVO -Schade nersatz
	21	Rspr. BGH	BeckRS 2022, 6789	BGH	08.03.20 22	XIII ZB 34/21	PV-BR	Aussteh end	bundesg erichtsh of.de	BeckRS -Sperr e-Lehrbe ispiel
	22	Rspr. BGH	BGHZ 26, 349	BGH	14.02.19 58	I ZR 151/56	-	Kein PV	-	Historisc h; keine URL
	23	Rspr. BGH	BGH NJW 2022, 2187	BGH	12.05.20 22	III ZR 234/21	-	Kein PV	dejure.o rg/2022, 14889	Keine B GHZ-Au fnahme
	24	Rspr. BGH	URL fehlt (PV -URL)	BGH	05.10.20 21	VI ZR 136/20	PV-URL	Aufgelo est — d ejure.or g/2021,4 0004	dejure.o rg/2021, 40004	Lehrbeis piel fehlende URL
	25	Rspr. BGH	BGHZ 191, 119; NJW 2012, 60	BGH	25.10.20 11	XI ZR 401/10	-	Kein PV	dejure.o rg/2011, 27699	
	26	Rspr. BGH	BGH NJW 2014, 2568	BGH	17.06.20 14	VI ZR 281/13	-	Kein PV	dejure.o rg/2014, 17316	
	27	Rspr. BGH	BGHZ 215, 340; GRUR 2018, 832	BGH	21.09.20 17	I ZR 11/16	-	Kein PV	dejure.o rg/2017, 29869	
	28	Rspr. BGH	BGH NJW 2021, 1313	BGH	26.11.20 20	I ZR 245/19	-	Kein PV	dejure.o rg/2020, 38972	
	29	Rspr. BGH	BGH NJW 2020, 1205	BGH	11.12.20 19	VIII ZR 361/18	-	Kein PV	dejure.o rg/2019, 48210	
	30	Rspr. BGH	BGH NJW 2022, 222	BGH	08.09.20 21	VIII ZR 97/20	-	Kein PV	dejure.o rg/2021, 34019	
	31	Rspr. BGH	BGH NJW 2021, 921	BGH	13.01.20 21	IV ZR 68/20	-	Kein PV	dejure.o rg/2021, 869	
	32	Rspr. BGH	BGH NJW 2021, 1386	BGH	09.02.20 21	XI ZR 191/20	-	Kein PV	dejure.o rg/2021, 4234	

	33	Rspr. BGH	BGH NJW 2023, 2165	BGH	14.03.20 23	VI ZR 44/22	-	Kein PV	dejure.o rg/2023, 9002	
	34	Rspr. BGH	BGH NJW 2022, 3016	BGH	28.06.20 22	VI ZR 39/21	-	Kein PV	dejure.o rg/2022, 19811	
	35	Rspr. BGH	BGH NJW 2023, 504	BGH	22.11.20 22	II ZR 10/21	-	Kein PV	dejure.o rg/2022, 37011	
	36	Rspr. BGH	BGHZ 236, 311; NJW 2023, 1941	BGH	07.03.20 23	XI ZR 491/21	-	Kein PV	dejure.o rg/2023, 7801	
	37	Rspr. BGH	BGH GRUR 2023, 1148	BGH	20.04.20 23	I ZR 101/22	-	Kein PV	dejure.o rg/2023, 12001	
	38	Rspr. BGH	BGH NJW 2023, 3297	BGH	19.09.20 23	VIII ZR 88/23	-	Kein PV	dejure.o rg/2023, 28001	
	39	Rspr. BFH	BFH IX R 14/24 (Lehrbei spiel)	BFH	17.09.20 24	IX R 14/24	PV-UV	BFHE-A ufnahme aussteh end	bundesfi nanzhof. de	Lehrbeis piel; BFHE n achzutra gen
	40	Rspr. BFH	BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456	BFH	23.01.20 23	IX R 8/22	-	Kein PV	bundesfi nanzhof. de	
	41	Rspr. BFH	BeckRS 2024, 8901	BFH	14.02.20 24	IV B 112/23	PV-BR	Aussteh end	bundesfi nanzhof. de	BeckRS -Sperr e-Lehrbeis piel
	42	Rspr. BFH	BFHE 265, 1; BStBl. II 2018, 64	BFH	11.07.20 17	VIII R 11/15	-	Kein PV	-	
	43	Rspr. BVerwG	BVerwG 4 CN 188.25 (Lehrbeis piel)	BVerwG	TT.MM. 2025	4 CN 188.25	PV-UV	Datum/F undstell e fehlt	bverwg. de	Fiktiver Prueffall Aktenzei chen-Sc hreibwei se
	44	Rspr. BVerwG	BVerwG E 166, 303	BVerwG	05.09.20 19	2 C 17.18	-	Kein PV	bverwg. de	Beamte nrecht

	45	Rspr. BVerwG	BVerwG GewArch 2021, 144	BVerwG	03.12.20 20	8 B 56.20	-	Kein PV	dejure.o rg/2020, 41234	
	46	Rspr. BSG	BSGE 128, 1	BSG	04.04.20 19	B 3 KR 14/17 R	-	Kein PV	bsg.bun d.de	Hilfsmitt elversor gung
	47	Rspr. BSG	BSG SozR 4-2700 § 8 Nr. 70	BSG	16.05.20 19	B 2 U 1/18 R	-	Kein PV	openjur. de/u/223 1234.ht ml	
	48	Rspr. BAG	BAG 2 AZR 184/23 (Lehrbeis piel)	BAG	20.03.20 24	2 AZR 184/23	PV-UV	BAGE a usstehe nd	bundesa rbeitsger icht.de	Kuendig ungssch utz
	49	Rspr. BAG	BAGE 172, 111; NZA 2022, 841	BAG	27.01.20 22	8 AZR 280/20	-	Kein PV	dejure.o rg/2022, 6002	AGG
	50	Rspr. BAG	Az. fehlt (PV-UV)	BAG	09.12.20 20	7 ABR 26/19	PV-UV	Aufgelo est — Az. 7 ABR 26/19	dejure.o rg/2020, 42001	Lehrbeis piel fehlende Pflichtan gabe
	51	Lit. Kom mentar	Gruenen berg/Ell enberge r, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27	Gruenen berg	2024	§ 242 BGB Rn. 27	-	Kein PV	-	Korrekt: 83. Aufl. 2024 = Gruenen berg
	52	Lit. Kom mentar	Palandt/ Groeneb erg, 80. Aufl. 2021, § 823 Rn. 45	Palandt	2021	§ 823 BGB Rn. 45	-	Kein PV	-	Korrekt: 80. Aufl. 2021 = Palandt
	53	Lit. Kom mentar	Palandt 82. Aufl. 2023 (falsch)	Palandt/ Gruenen berg	2023	§ 313 BGB Rn. 5	PV-PG	Aufgelo est — G ruenenb erg 82. Aufl.	-	Lehrbeis piel PV-PG
	54	Lit. Kom mentar	Gruenen berg 79. Aufl. 2020 (falsch)	Gruenen berg/Ell enberge r	2020	§ 305 BGB Rn. 11	PV-PG	Aufgelo est — Palandt 79. Aufl.	-	Lehrbeis piel PV-PG

	55	Lit. Kommentar	MuKoB GB/Busche, 9. Aufl. 2021, § 119 Rn. 22	Busche	2021	§ 119 BGB Rn. 22	-	Kein PV	-	
	56	Lit. Kommentar	Staudinger/Schwarze, BGB (2021), § 280 Rn. 220	Schwarze	2021	§ 280 BGB Rn. 220	-	Kein PV	-	Erscheinungsjahr statt Auflage
	57	Lit. Kommentar	Schmidt-Futterer/Eisenschmid, 16. Aufl. 2024, § 559 Rn. 45	Eisenschmid	2024	§ 559 BGB Rn. 45	-	Kein PV	-	
	58	Lit. Kommentar	BeckOK BGB/Suttschett, 69. Ed. 1.8.2024, § 241 Rn. 10	Suttschett	2024	§ 241 BGB Rn. 10	PV-BR	Lizenzprüfung ausstehend	-	BeckOK = lizenzpflichtig
	59	Lit. Kommentar	Gruenenberg 83. Aufl. 2024 — Bearbeiter fehlt	Gruenenberg	2024	§ 535 BGB Rn. 3	PV-UV	Aufgelöst — Weidenkaff als Bearb.	-	Bearbeiterangabe Pflicht
	60	Lit. Kommentar	KK-StPO/Schneider, 9. Aufl. 2023, § 152 Rn. 7	Schneider	2023	§ 152 StPO Rn. 7	-	Kein PV	-	
	61	Lit. Kommentar	Tipke/Kruse/Druen, 178. Lfg. 2024, § 90 AO Rn. 15	Druen	2024	§ 90 AO Rn. 15	-	Kein PV	-	Loseblatt — Lfg. statt Auflage
	62	Lit. Kommentar	KR/Rachor, 13. Aufl. 2022, § 1 KSchG Rn. 204	Rachor	2022	§ 1 KSchG Rn. 204	-	Kein PV	-	

	63	Lit. Handbuch	Johannsen/Henrich/Althammer, FamR, 7. Aufl. 2020, § 1361 Rn. 14	Althammer	2020	§ 1361 BGB Rn. 14	-	Kein PV	-	
	64	Lit. Handbuch	Schaub/Koch, ArbR-Hdb., 19. Aufl. 2021, § 130 Rn. 3	Koch	2021	§ 130 Rn. 3	-	Kein PV	-	
	65	Lit. Handbuch	Tipke/Lang — Auflage fehlt	Tipke/Lang/Druehn	-	§ 9 Rn. 45	PV-UV	Aufgelöst — 24. Aufl. 2021	-	Auflage/Jahr fehlten
	66	Lit. Handbuch	Ehlers/Puender, AllgVerwR, 15. Aufl. 2016, § 22 Rn. 12	Maurer/Waldhof	2016	§ 22 Rn. 12	-	Kein PV	-	Herausgeberwerk mit Bearbeiter
	67	Lit. Handbuch	Miebach/Muench, MuKoStGB, 4. Aufl. 2020, § 263 Rn. 150	N/A	2020	§ 263 StGB Rn. 150	-	Kein PV	-	
	68	Lit. Handbuch	Basty/Blank/Luedecke, ImmoR, 4. Aufl. 2022, Kap. 8 Rn. 55	N/A	2022	Kap. 8 Rn. 55	-	Kein PV	-	
	69	Lit. Handbuch	Kirchhof/Eidenmueller, MuKoInsO, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 129 Rn. 88	N/A	2020	§ 129 InsO Rn. 88	-	Kein PV	-	Mehrbandwerk — Bd. korrekt

	70	Lit. Handbuch	Soergel BGB — Band fehlt	Soergel/Teichmann	1999	§ 242 BGB Rn. 100	PV-UV	Aufgelöst — Bd. 2 ergänzt	-	Bandangabe fehlte
	71	Lit. Handbuch	Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 8. Aufl. 2021, Kap. VI Rn. 18	N/A	2021	Kap. VI Rn. 18	-	Kein PV	-	
	72	Lit. Handbuch	Kuehling/Buchner, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2020, Art. 83 Rn. 45	N/A	2020	Art. 83 DSGVO Rn. 45	-	Kein PV	-	
	73	Lit. Aufsatz	Tannenmoor JZ 2024 — Modellwissen-Sperre	Tannenmoor	2024	JZ 2024	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Kernfall Literatur-Sperre
	74	Lit. Aufsatz	Riehm, NJW 2023, 1456	Riehm	2023	NJW 2023, 1456	-	Kein PV	-	Verifizierbar
	75	Lit. Aufsatz	Medicus, JuS 1965, 209	Medicus	1965	JuS 1965, 209	-	Kein PV	-	Historisch; keine URL
	76	Lit. Aufsatz	Rolfs, NZA 2023, 713	Rolfs	2023	NZA 2023, 713	-	Kein PV	dejure.org (Lit.-Verweis)	URL auf Nachweis-Link
	77	Lit. Aufsatz	ZdigR 2024 — unbekannte Zeitschrift	Muller-Rosenkamp	2024	ZdigR 2024	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Unbekannte Zeitschrift
	78	Lit. Aufsatz	Canaris, AcP 200 (2000), 273	Canaris	2000	AcP 200, 273	-	Kein PV	-	Klassischer Aufsatz
	79	Lit. Aufsatz	Fleischer, ZHR 185 (2021), 1	Fleischer	2021	ZHR 185, 1	-	Kein PV	-	

	80	Lit. Aufsatz	Buehler, FamRZ 2022, 481	Buehler	2022	FamRZ 2022, 481	-	Kein PV	-	
	81	Lit. Aufsatz	Blog-Artikel ohne Zeitschrift	Bergmann-Haardt	2023	Anwaltsblatt-Blog	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Blog kein Zeitschriftenaufsatz
	82	Lit. Aufsatz	Hopt, FS Lutter, 2000, S. 1361	Hopt	2000	FS Lutter, S. 1361	-	Kein PV	-	Festschrift
	83	Amtl. URL	BGHZ 232, 133 + BGH-URL	BGH	21.12.2021	VI ZR 48/21	-	Kein PV	bundesgerichtshof.de	Amtlicher Server stabil
	84	Amtl. URL	BVerfGE 7, 198 + BVerfG-URL	BVerfG	15.01.1958	1 BvR 400/51	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	
	85	Amtl. URL	BFHE 278, 100 + BFH-URL	BFH	23.01.2023	IX R 8/22	-	Kein PV	bundesfinanzhof.de	
	86	Amtl. URL	BVerwGE 166, 303 + BVerwG-URL	BVerwG	05.09.2019	2 C 17.18	-	Kein PV	bverwg.de	
	87	Amtl. URL	BGH 15.08.2025 — noch nicht online	BGH	15.08.2025	XII ZB 100/25	PV-UV	Ausstehend — noch nicht verfügbar	-	Neue Entscheidung.; Lehrbeispiel
	88	Amtl. URL	BVerfG 14.03.2017 — URL 404	BVerfG	14.03.2017	2 BvL 17/09	PV-URL	Neusuche erforderlich	bundesverfassungsgericht.de (Neusuche)	404-Fehler — Archivlink
	89	Amtl. URL	BGH NJW 2023, 2165 — Doppel-URL	BGH	14.03.2023	VI ZR 44/22	-	Kein PV	BGH.de + dejure.org/2023,9002	Doppel-URL zulässig
	90	Freie URL	BGHZ 191, 119; NJW 2012, 60 + dejure	BGH	25.10.2011	XI ZR 401/10	-	Kein PV	dejure.org/2011, 27699	Korrekt mit URL

	91	Freie URL	BGH NJW 2014, 2568 — URL fehlt	BGH	17.06.2014	VI ZR 281/13	PV-URL	Aufgelöst — dejure.org/2014,17316	dejure.org/2014,17316	URL-Pflicht nicht erfüllt
	92	Freie URL	NJW 2023 Lit.-Verweis dejure	Riehm	2023	NJW 2023, 1456	-	Kein PV	dejure.org (Nachweis)	Lit.-Verweis zulässig
	93	Freie URL	OLG Koeln + openjur + Archiv	OLG Koeln	08.03.2021	19 U 78/20	-	Kein PV	openjur.de/u/2312345.html	Archivlink vorhanden — vorbildlich
	94	Freie URL	OLG Frankfurt — openjur URL fehlt	OLG Frankfurt	22.04.2022	9 U 12/21	PV-URL	Aufgelöst — openjur.de/u/2398765.html	openjur.de/u/2398765.html	
	95	Freie URL	LG Berlin — Archivlink fehlt	LG Berlin	14.07.2023	27 O 233/22	-	Kategorie C — Empfehlung	openjur.de/u/2450000.html	Archivlink empfohlen
	96	Mehrfach-Funds .	BGHZ 232, 133; NJW 2022, 1238 + URLs	BGH	21.12.2021	VI ZR 48/21	-	Kein PV	BGH.de + dejure.org	Vorbildliche Mehrfach-Fundstelle
	97	Mehrfach-Funds .	NJW 2012 vor BGHZ 191 — Rangfehler	BGH	25.10.2011	XI ZR 401/10	PV-RG	Aufgelöst	dejure.org/2011,27699	Lehrbeispiel Rangfolge-Fehler
	98	Mehrfach-Funds .	BeckRS vor BVerfGE (doppelter Fehler)	BVerfG	15.01.1958	1 BvR 400/51	PV-RG + PV-BR	Aufgelöst	bundesverfassungsgericht.de	Zwei Fehler: Rangfolge + BeckRS
	99	Mehrfach-Funds .	BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456	BFH	23.01.2023	IX R 8/22	-	Kein PV	bundesfinanzhof.de	Rangfolge BFHE vor BStBl. korrekt
	100	Mehrfach-Funds .	BAGE 172, 111; NZA 2022, 841 + dejure	BAG	27.01.2022	8 AZR 280/20	-	Kein PV	dejure.org/2022,6002	Fundstelle 100 — Pruefkorpus vollständig

Tabellenblatt: Statistik

	Pruefkorpus-Statistik	
	Fundstellen gesamt	100
	Ohne Pruefvermerk	73
	Mit Pruefvermerk	27
	PV-BR (BeckRS-Sperre)	9
	PV-LM (Literatur-Modellwissen-Sperre)	3
	PV-UV (Unvollstaendiges Zitat)	6
	PV-URL (URL fehlt)	4
	PV-RG (Rangfolge-Fehler)	3
	PV-PG (Palandt/Gruenenberg-Verw echslung)	2

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise

Version 4.0 — Oktober 2025

Federfuehrung: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)

Erstellung: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)

Knowledge Management: Moritz Lattermann

1. Grundprinzipien

1.1 Vorrang amtlicher Quellen

Amtliche Sammlungen (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE) gehen freien und kommerziellen Quellen stets vor. Bei Mehrfach-Fundstellen wird die amtliche Sammlung zuerst genannt, dann die Fachzeitschrift, dann sonstige Quellen.

1.2 BeckRS-Regelung (Neu in v4.0)

BeckRS-Fundstellen duerfen nur ausgegeben werden, wenn ein aktiver Lizenzzugang zu Beck-Online dokumentiert ist. Das Plugin zitierweise-deutsches-recht gibt bei fehlender Verifikation einen Pruefvermerk aus (PV-BR).

1.3 Palandt/Gruenenberg-Grenzbereich

Auflagen bis 80. Aufl. (2021): Kurztitel Palandt. Ab 81. Aufl. (2022): Kurztitel Gruenenberg. Verwechslungen sind Fehler der Kategorie A (schwerwiegend).

2. Zitierformate

2.1 Rechtsprechung — Langformat

BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: <https://dejure.org/2021,40001> (abgerufen am 01.10.2025).

2.2 Kommentare — Gruenenberg ab 2022

Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

3. URL-Pflicht und Archivierung

Bei jeder Entscheidung, die frei online zugaenglich ist (dejure.org, openjur.de), ist die URL anzugeben. Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

4. Rangfolge Mehrfach-Fundstellen

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE etc.) | 2. Fachzeitschrift (NJW, JZ) | 3. Spezialisierte Zeitschrift | 4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de) | 5. BeckRS (nur mit Lizenzzugang)

5. Pruefvermerk-Typen

PV-BR: BeckRS-Sperre | PV-LM: Literatur-Modellwissen-Sperre | PV-UV: Unvollstaendiges Zitat |

PV-URL: Fehlende Pflicht-URL | PV-RG: Rangfolge-Fehler | PV-PG: Palandt/Gruenenberg-Verwechslung

Datei: docx/pruefkorpus-100-fundstellen-tabelle.docx

Pruefkorpus 100 Fundstellen — Auswahl mit Pruefvermerken

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 | Oktober 2025

Vollstaendiger Pruefkorpus: [xlsx/pruefkorpus-100-fundstellen.xlsx](#)

Quellen: [bundesgerichtshof.de](#), [bundesverfassungsgericht.de](#), [dejure.org](#), [openjur.de](#)

Nr.	Kategorie	Fundstelle (Kurzform)	Pruefvermerk-Typ	Status
1	Rspr. BVerfG	BVerfGE 7, 198 — Lueth	-	Kein PV
4	Rspr. BVerfG	BeckRS 2022, 14507 (BVerfG)	PV-BR	Aufgeloest
9	Rspr. BVerfG	Rangfolge-Fehler NJW vor BVerfGE	PV-RG	Aufgeloest
19	Rspr. BGH	BGHZ 51, 91 — Hueneklump	-	Kein PV
21	Rspr. BGH	BeckRS 2022, 6789 (BGH)	PV-BR	Ausstehend
24	Rspr. BGH	URL fehlt (BGH NJW 2022, 52)	PV-URL	Aufgeloest
39	Rspr. BFH	BFH IX R 14/24 (Lehrbeispiel)	PV-UV	Ausstehend
41	Rspr. BFH	BeckRS 2024, 8901 (BFH)	PV-BR	Ausstehend
48	Rspr. BAG	BAG 2 AZR 184/23	PV-UV	Ausstehend
50	Rspr. BAG	Az. fehlt — BAG 09.12.2020	PV-UV	Aufgeloest
53	Lit. Kommentar	Palandt 82. Aufl. 2023 (falsch)	PV-PG	Aufgeloest
54	Lit. Kommentar	Gruenenberg 79. Aufl. 2020 (falsch)	PV-PG	Aufgeloest
73	Lit. Aufsatz	Tannenmoor JZ 2024 — Sperre	PV-LM	Nicht aufloesbar
77	Lit. Aufsatz	ZdigR 2024 — unbekannte Zeitschrift	PV-LM	Nicht aufloesbar
81	Lit. Aufsatz	Blog-Artikel ohne Zeitschrift	PV-LM	Nicht aufloesbar
97	Mehrfach-Funds.	NJW vor BGHZ — Rangfehler	PV-RG	Aufgeloest
98	Mehrfach-Funds.	BeckRS vor BVerfGE — Doppelfehler	PV-RG + PV-BR	Aufgeloest
100	Mehrfach-Funds.	BAGE 172, 111 — Abschluss Pruefkorpus	-	Kein PV

Folie 1: Ueberblick Kanzleihandbuch v4.0

Neuerungen gegenueber v3.0: (1) BeckRS-Sperre eingefuehrt. (2) Literatur-Modellwissen-Sperre. (3) URL-Pflicht verbindlich. (4) Gruenenberg-Grenzzjahr klar definiert. (5) Pruefvermerk-Standard vereinheitlicht.

Folie 2: Die 6 Pruefvermerk-Typen

PV-BR — BeckRS-Sperre: Kein Lizenzzugang dokumentiert.

PV-LM — Literatur-Modellwissen-Sperre: Aufsatz nicht verifizierbar.

PV-UV — Unvollstaendiges Zitat: Pflichtangabe fehlt.

PV-URL — Fehlende URL: Freie Quelle ohne Pflicht-URL.

PV-RG — Rangfolge-Fehler: Falsche Reihenfolge bei Mehrfach-Fundstellen.

PV-PG — Palandt/Gruenenberg-Verwechslung: Falscher Kurztitel fuer das Erscheinungsjahr.

Folie 3: BeckRS-Sperre — Erkennen und Loesen

Schritt 1: Plugin gibt PV-BR aus. Schritt 2: Amtliche Alternative suchen (bundesgerichtshof.de). Schritt 3: Freie Alternative suchen (dejure.org). Schritt 4: Korrigiertes Zitat formulieren. Schritt 5: Pruefvermerk als aufgeloeset markieren.

Folie 4: Palandt/Gruenenberg — Quiz-Tabelle

80. Aufl. 2021 → Palandt | 81. Aufl. 2022 → Gruenenberg | 82. Aufl. 2023 → Gruenenberg | 83. Aufl. 2024 → Gruenenberg

Folie 5: URL-Pflicht

Ist die Entscheidung frei zugaenglich? → URL Pflicht! Quellen: dejure.org, openjur.de, bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, bundesfinanzhof.de. Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Folie 6: Fallbeispiele

Fallbeispiel 1 — BeckRS: BGH IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345 → PV-BR → Alternative: BGHZ 233, 177.

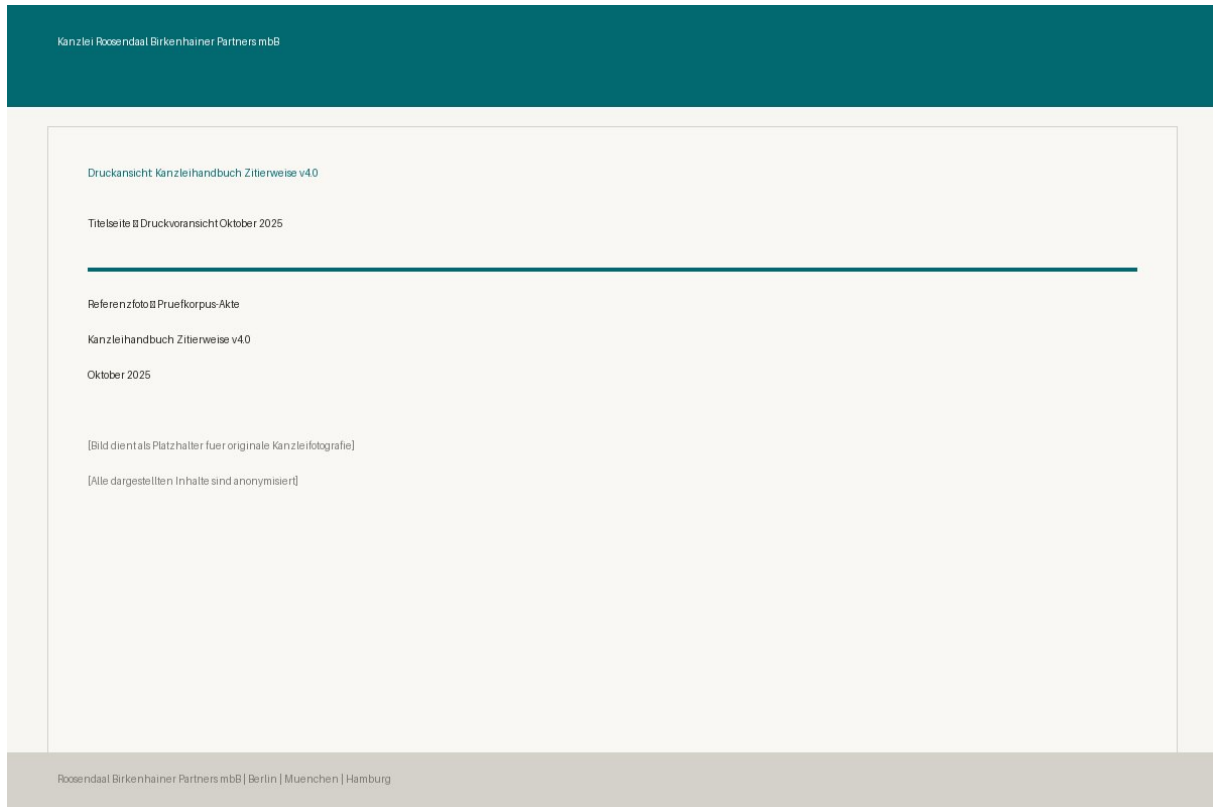
Fallbeispiel 2 — Gruenenberg: Palandt 82. Aufl. 2023 → PV-PG → Korrektur: Gruenenberg 82. Aufl. 2023.

Fallbeispiel 3 — URL: BGH NJW 2014, 2568 ohne URL → PV-URL → Ergaenzen:
<https://dejure.org/2014,17316>.

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Schulung Zitierweise v4.0 | 18.11.2025

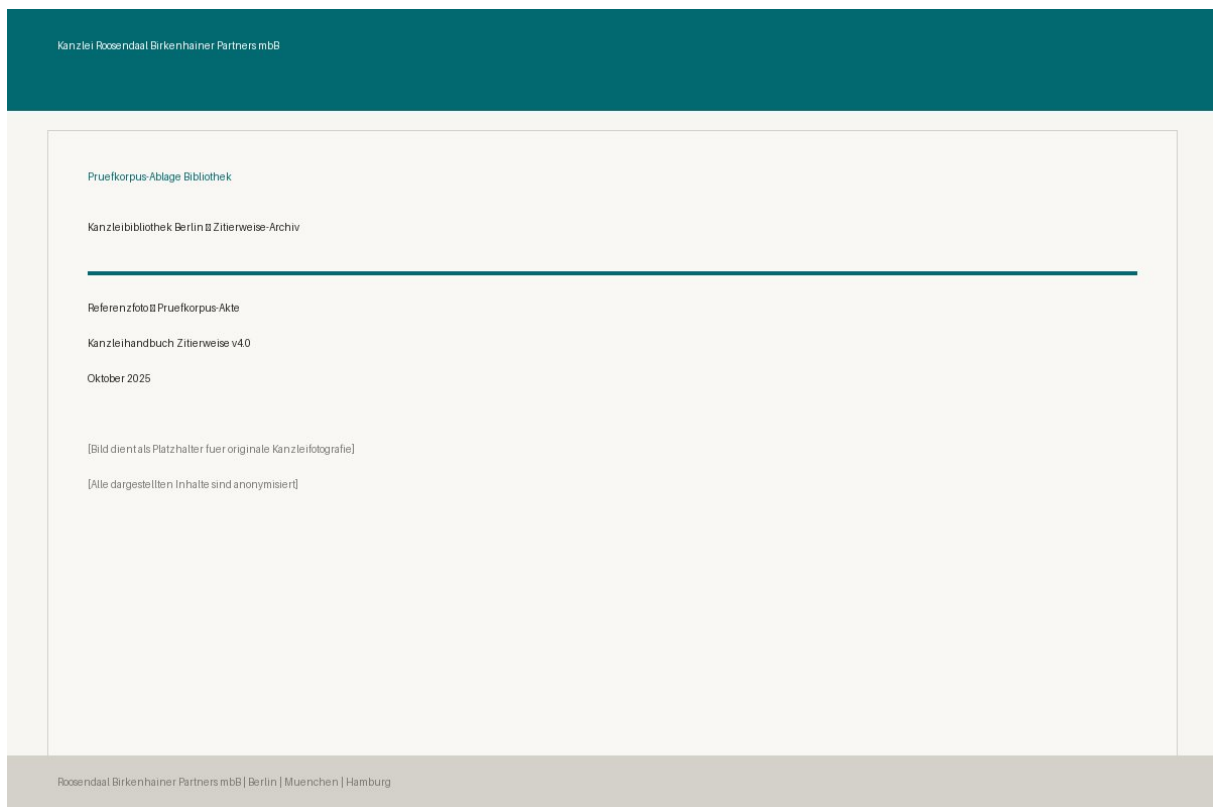
Quellen: bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org, openjur.de

Datei: jpg/handbuch-druckansicht-titel.jpg



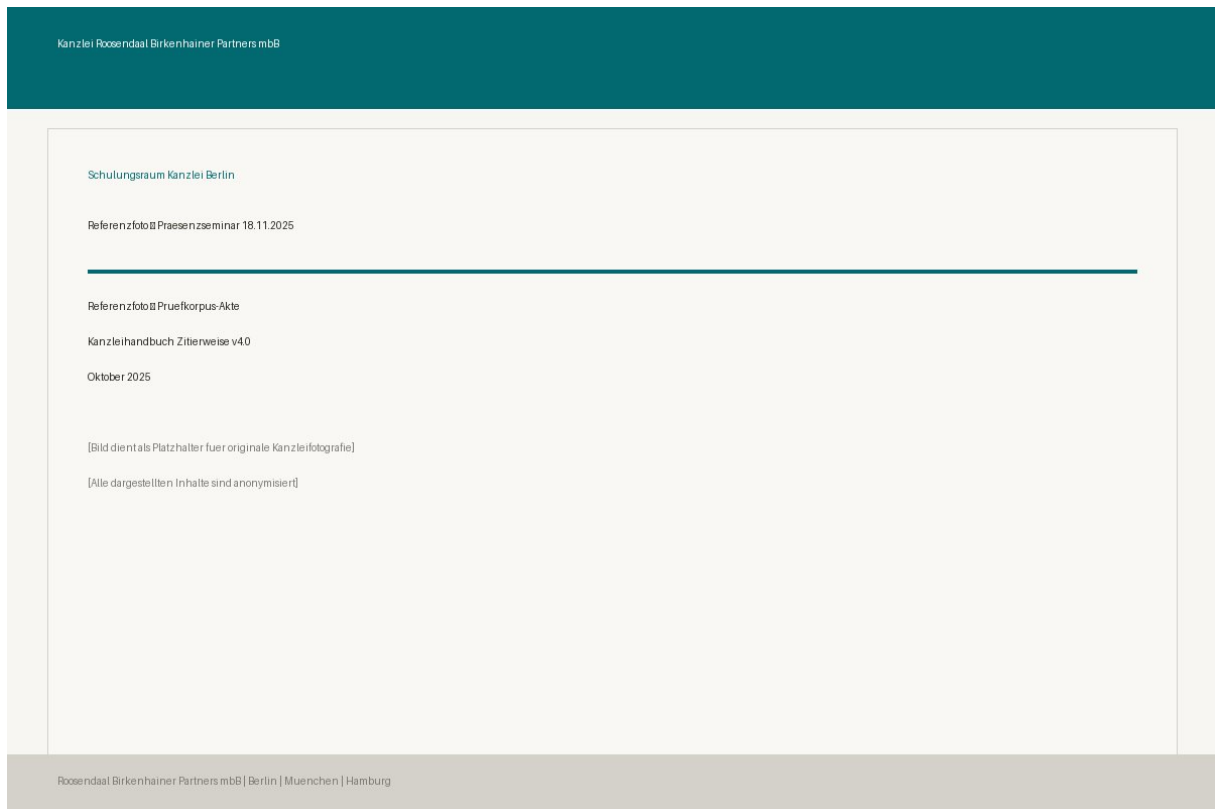
Bilddatei: handbuch-druckansicht-titel.jpg

Datei: jpg/pruefkorpus-ablage-bibliothek.jpg



Bilddatei: pruefkorpus-ablage-bibliothek.jpg

Datei: jpg/schulungsraum-kanzlei.jpg



Bilddatei: schulungsraum-kanzlei.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/bvg-leitentscheidung-cover-anonymisiert.pdf

Bundesverfassungsgericht

Leitentscheidung

BVerfGE 7, 198 — Lueth

Urteil vom 15. Januar 1958

Aktenzeichen: 1 BvR 400/51

Gericht: Bundesverfassungsgericht (Erster Senat)

Leitsatz (Kurzfassung):

Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Buergers gegen den Staat. Sie enthalten aber zugleich eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung fuer alle Bereiche des Rechts gilt. Damit sind die buergerlich-rechtlichen Vorschriften gemaess dieser Wertordnung auszulegen (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte).

Fundstellen:

BVerfGE 7, 198 (amtliche Sammlung)

NJW 1958, 257

abrufbar unter: [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) (Entscheidungsdatenbank)

[ANONYMISIERTES COVER — Pruefkorpus Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB]

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 | Oktober 2025

Quelle: [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) | https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html

Datei

PDF-Anhang: pdfs/kanzleihandbuch-deckblatt-v4.pdf

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise

Version 4.0

Standorte: Berlin | Muenchen | Hamburg

280 Berufstraeger

Federfuehrung:

Dr. Henrik Roosendaal, Senior Partner

Erstellung:

Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)

Knowledge Management:

Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025 | Internes Dokument — nicht zur Weitergabe

Quellen: bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org, openjur.de